

Asutawa Kogu

1. istungjärk. **Protokoll nr. 15.**

1919. a.

Sisu: 1. Terwitustelegramm Soomele. — 2. Eesti wabariigi walitsemise ajutine korraldus — I lugemisel.

Asutawa Kogu koosolek 22. mail 1919 a. kell 4 p. l. „Estoonia“ teatri kontsertsaalis.

Kokku on tulnud 101 Asutawa Kogu liiget.

Koosolekut juhatab abiesimees **A. Birk.**

Sekretääri kohal abisekretäär **H. Raudsepp.**

Walitsuse lauas: pea- ja sõjaminister **O. Strandman**, kohtuminister **J. Jaakson** ja töö-hoolekandeminister **A. Palwadre.**

P ä e w a k o r d:

1. Eesti wabariigi walitsemise ajutine korraldus — I lugemisel.

2. Põllu- ja metsatöölise teenistustepingute pikendamise ja okkupatsiooni ajal tagandatud mõisatöölise endistele teenistuskolitudele tagasiwõtmise seadus — II lugemisel.

Koosolek algab kell 4.30 min.

1. Terwitus- Juhataja **A. Birk:**
telegramm Awan Asutawa Kogu koosoleku. Palun Asutawa Soomele. Kogu liikmeid kohtadele asuda. Enne päewakorra juurde minekut on mul järgmist teatada. Soome riik, kes meid on wõimsalt aidanud meie wõitluses, on teiste riikide poolt iseseiswaks kuulutatud. Sel puhul paneb juhatus Asutawale Kogule ette wolitada juhatust terwitustelegrammi saatma Soome riigile. Kui see ettepanek wastu wõetud, siis saadab juhatus telegrammi ära. (Üldine käteplaksutamine. Asutawa Kogu liikmed tõusewad kõik püsti.) Loen selle ettepaneku ühel häälel wastu wõetuks.

Päewakorra täiendamise ehk muutmise kohta ettepanekuid ei ole, loen päewakorra wastu wõetuks. Arutamisele tuleb esimene punkt.

2. Eesti wabariigi walitsemise ajutine korraldus — I lugemisel.

K. Einbund (rlhw.): Austatud rahwasaadikud! Meie käes on seaduseelnõu, mis kannab alandlikku nime — „Eesti wabariigi walitsemise ajutine korraldus“. Selle seaduseelnõu sisu waadates paistab, et tal peaks ka rohkem wastawam nimi olema, nimelt „Eesti ajutine põhiseadus“. Mitmesugustel põhjustel on aga temale nimeks wõetud „walitsemise ajutine korraldus“. Eelnõu lähemalt waadates näeme, et ta määrab kindlaks meie riigi ja walitsemise korra, määrab ühtlasi kindlaks ka seltskonna ja riigi wahekorra, tähendab, tema reguleerib asju, mis harilikult põhiseaduses esinewad. Ajutine on ta sellepärast, et maksew ainult Asutawa Kogu wõimu ajal. Nõnda oleme meie siis jõudnud Eesti riigi ajutise walitsemise korra, ehk ajutise põhiseaduse arutamiseni. Sellega oleme meie asunud selle suure deklaratsiooni makspanemisele, mis kuulutas Asutaw Kogu 19. selle kuu päewal. Selle päewa tähtsus ongi selles, et meie rahwa kõrgem wõim Asutawa Kogu näol hakkab rahwawõimulisele Eestile riiklikku kuju andma. Siin oleme samas seisukorras, kui meie tugew liiduriik waba Ameerika 130 aastat tagasi. See oli 17. septembril 1787 a., mil Ameerika wabalt kokkuastunud kodanikud otsustasid: „Meie, Ühisriikide rahwas, tahes täielikku liitu asutada, õigusmõistmist maksma panna, sisemist julgeolekut, wältawat rahu, ning välispidist kaitset korraldada, üldise heaoleku eest hoolitseda, endile ja tulewaile põlwile wabadust kindlustada, kinnitame Ühisriikide konstitutsiooni, mida käsime kõikidel täita“.

Ameerika wabad kodanikud wõisid kokku tulla ja wabalt otsustada: meie, kodanikud, tahame enestele niisugust riigikujut, niisugust riigiwormi, nagu see waba rahwa kohane on.

Nad otsustasid mitte wäliste mõjude järele, wana iganenud traditsioonide järele; Ameerika põhiseaduse ehk konsti-

tutsiooni „isad“ wõtsid ja panid oma konstitutsiooni aluseks selleaegsed moodsad riigiõpetused. Nad wõtsid aluseks esiteks rahwa wõimu ja teiseks need teoreetilised põhjused, mis töötasid wabale rahwale waba walitsust anda. See oli neil sel korral wõimalik. Ka meie oleme praegu umbes sama wabalt otsustawas seisukorras. Ka meie, waba Eesti kodanikud, wõime öelda, missugust riigikuju meie tahame, missugune riigiworm on praegu meile wastuwõetaw. Kui meie, Asutawa Kogu liikmed, Eesti konstitutsiooni „isad“, Eestile wastawa riigikuju oleme kinnitanud, siis on loomulik, et meie ka käsime teda kogu rahwal täita. Seadusse, mis esinema saab ajutise riigikorra põhiseadusena, peab arusaadawalt mahutatama neid samu walitsemise põhimõtteid, mis meie omas jäänud riigi põhiseaduses maksma tahame panna. Ma tahtsin öelda, et mitte ükski põhimõte ei tohiks aset leida selles ajutises põhiseaduses ehk ajutises walitsemise korralduses, mida meie mitte näha ei tahaks oma jäänud põhiseaduses. Sellepärast oleks huwitaw waadata, missugustele põhimõtetele on komisjoni liikmed selle eelnõu rakanud.

Peame kohe tähendama, et komisjoni liikmed on väga õnnelikus seisukorras olnud. Nendel oli suur praktika ees, mis teiste rahwaste poolt on läbi elatud. Ühtlasi on meil, Asutawa Kogu liikmetel, kui oma riigi põhiseaduse isadel, suur teoreetiline riigiteaduse õpetus ees, ja sellepärast on sõrdlemisi kerge wastawat riigiwormi walida. Olewas ja möödäläinud tööpraktikas leiame meie 3 ehk 4 walitsemise wiisi, mille seast wõiksime wastawa ehk omase walitsemise wiisi walida. Komisjoni liikmetel tuli walida, kas jääda peatama konstitutsioonilise monarhistliku süsteemi juures, kas parlamentlase riigiwalitsemise süsteemi juures ehk wõtta aluseks nõndanimetatud Helweetsia rahwariiklik walitsemise süsteem, ehk wõib olla wõtta walitsemises tarwitusele nõndanimetatud otsekohese demokraatia ehk esituse ta demokraatia walitsemise wiis. Lahkumine neid süsteemide wahel põhjendawad peamiselt kolmel punktil. Esiteks, lahkumine neid süsteemide juures kujundatakse täidesaate wõim; teiseks, missugune on walitsuse wastutawus ja kolmandaks, missugune on walitsuse ja rahwaesituse wahekord. Siin ma tahtsin ainult nimetada neid süsteeme, ega soowi mingisugust riigiseaduse

ettelugemist pidada, selles juba Asutawa Kogu liikmed wabandawad mind. Heaks tuleb kiita, et komisjon on asunud wiimasele, nimelt Helweetsia rahwariigi süsteemile lähemale. Heaks tulewad kiita komisjoni teened mitte sellepärast, et see süsteem kõige demokraatlisem oleks ehk wõib olla sotsialistlik oleks. Mitte sellepärast ei tule seda heaks kiita, waid meie peame heaks kiitma seda sellepärast, et see süsteem õiguslikule riigikorrale kõige lähem, ja meie riiklikule ehitusele kõige wastawam on. Demokraatlik riigikord ei tarwitse iseenesest veel õiguslik olla, samuti ka sotsialistlik riigikord.

Mis selle süsteemi juures kõige wastuwõetawam, on see, et ta algelemendid sisaldawad õigeid riigiehituse aluslauseid. Selle süsteemi järele tunduwad täidesaate wõimu funktsioonid täiesti seotuna, nõndanimetatud wõimude eraldamise õpetus on õigesti wõetud. Täidesaate wõim alistub täielikult riigi kõrgemale seadusandlasele wõimule. See süsteem wõimaldab praegusel korral meie kindla rahwawõimu ja õigusliku korra. Rahwawõim iseenesest wõib väga palju wigu teha, suuri riiklisi eksitusi sünnitada, kuid need wead, tahan öelda, tulewad meile kasuks, wead on kui õpetunnid, kui suur praktika, mille kaudu rahwas, kes raskustest on pääsenud, ükskord riiki walitsema õpib.

Kuid edasi minnes näeme meie, et sel projektile on ometi mõned suured puudused. Mis komisjon ise sellele süsteemile omalt poolt juurde on lisanud, ei wõi meie wastuwõetawaks tunnistada. See on aukude raumine ümmargusesse Helweetsia rahwariigi süsteemi. Selle eelnõu kaudu on tahatud, nagu eelmine kõneleja tähendas, mingisugust otsekohest demokraatiat maksma panna. Sellest, et kõige kõrgem wõim on Asutawa Kogu käes, ja see on loomulik, ei wõi järeldada, et Asutawa Kogu käes ka täidesaate wõim peab olema. Samuti ei wõi siit järeldust teha, et Asutawa Kogu esimees ühtlasi ka riigi tegelik esitaja peab olema. Kui nende parandustega tahetakse midagi otsekohese demokraatia taolist luua, siis on see eksitus. Meie riik jääks ikka kaudseks demokraatiaks: kui meie niisugused parandused sisse wõtame, siis wiskame riigi wõimud, nimelt seadusandmise ja walitsemise wõimu täiesti segi. Peale selle, tahaksin küsida, kes selle projekti järele on õieti meie riigi täidesaate wõim? Siit leiame, et täidesaate wõim peab olema wa-

litsus, kuid teisest küljest kuuleme ka, et riigi seaduslikuks esitajaks on Asutawa Kogu esimees. Nüüd küsin ma, kas ei tule siin mitte konfliktid, kas ei tule mitte kokkupõrkeid nende kahe võimu wahel. Riigi funktsioonide teostamisel on kokkupõrked möödapääsematud. Meie eitame seega ka olewat riigipraktikat. Meie teame, et täidesaatev võim on igalpool antud walitsuse kätte, ükskõik, kes ta eesotsas seisab, kuningas, president ehk Helweetsia riigi esimees. Makswate põhimõtete järele on riigiesitaja funktsioone kandmas ikka walitsuse esitaja. Kui neid funktsioone seadusandwa koja esimees peaks kandma, siis oleksid need kaks võimu segi aetud. Ka tegelikult oleks see võimatu. Kui Asutawa Kogu esimees peaks riigiesitajana ette astuma, siis oleks see tal raske, ta ei seisa mitte asja kursis. On küll nimetatud, et walitsus aru andma peab, teda informeerima, kuid informeerimine ei wõi teda kaugeltki weel mitte asja kursi. Tegelikus esituses peab ta asjatundmatuse pärast juhatama walitsuse esimehe juurde. Walitsuse esimees, kui tema ei ole täielikult kokkukõlas Asutawa Kogu esimehega, wõib aga ütelda: „Wabandage, mina ei ole mitte riigi seaduslik esitaja, mina ei wõi teile midagi ütelda“, ja juhatab jälle Asutawa Kogu esimehe juurde. Nõnda meie näeme võimude segamise tagajärgi, nõnda wõiwad tõesti konfliktid tõusta riigi walitsemises. Uuema aja võimude eraldamise õpetus ei ütle mitte, nagu meie mõne kõneleja poolt kuulnud, et need võimud täielikult eraldatud peawad olema, waid õpetab seda, et need kaks võimu — seadusandline ja walitsew võim oleksid teatawasse kindlasse seaduslikku järjekorda seatud. Selleks tahamegi nüüd Helweetsia süsteemi maksuma panna, et seadusandwal võimul oleks täielik kontrolli õigus ja isegi instruksiooni andmise õigus. Kuid tegewaks walitsejaks, tegewaks riigiesitajaks ja seaduste täidesaatjaks peab jääma ikka walitsus ja ta esimees.

Nõnda peaksime raskuste pärast, mis siin tõusta wõiwad, wastawatesse paragrahwidesse parandusi tooma. Kuid selles eelnõus on peale nimetatud moodsuse, — mina nimetan teda moodsuseks, sest kuskil meie niisugust korda ei leia ja mina ei taha, et ka Eesti riigis sarnane kord oleks, — weel teine moodsus, ja nimelt osas, mis kannab pealkirja „Asutawa Kogu ja Wabariigi Walitsuse liigete õigused“; siin meie näeme, et Wa-

bariigi Walitsuse ja Asutawa Kogu liikmed on oma eesõigustes nii kindlustatud, et nemad juurdepääsematud on, see tähendab mitte üksi nende isik ei ole kindlustatud. Kui meie rahwaesitaja isiku puutumatus kindlustame, siis see ei tähenda weel mitte, et see territoorium, millel nemad asuwad, ka kindlustatud on. Ja nüüd, kui walitsuse ehk Asutawa Kogu liige oma korterisse asub, siis leiame selles seaduses, et see korter on ka puutumata ja tuleb wälja, et tema kui miski wäljamaa riigi esitaja, ehk miski wälisruumiline eksterritoriaalne isik tunneb enese korteris olewat, siis ükski seaduslik riigiwõim ei pääse temale lähedale. Niisugust wabaduse kindlustust ei leia meie makswatest konstitutsioonidest ja ei tahaks ka mitte, et meie esimestena katsuksime seda Eesti konstitutsiooni wõtta.

Teisest küljest tahtsin mina Asutawa Kogu liikmete tähelepanu selle peale juhtida, et sellest eelnõust on mõned üksikajad wälja jäänud; pean tähendama, et wäga palju siit on wälja jäänud. Et eelnõu aga ajutine ja kiirelt läbiwiidaw, siis ütleksin mina ainult mõnda, mida meie hädapärast peaksime sinna ülesse wõtma.

Meil on nimetatamata jäänud, missugune võim praegusel korral armu annab. Meie wõiksime selle wõimuna walitsust wõtta, kuid loomulik, et kõige kõrgem võim selle toimetuse enese kätte peab wõtma. Nii tahaksime, et armuandmise õigus kindlasti konstateeritud oleks.

Teisest küljest on ka wälja jäänud, kes kuulutab maa sõja- ja harukordsesse seisukorda. Meie näeme, et sõja- ja harukordne seisukord on ette nähtud ja wõib olla on arwatud, et kui see praegu maksab, siis ka edasi maksab ja siis ei oleks mitte tarwis arutada, kes seda seisukorda wälja wõib kuulutada, ja sellepärast oleks tarwilik olnud, et oleks ette nähtud, et Asutaw Kogu maa sõja-seisukorda kuulutab ja tema, kui kõrgem rahwawõim seda tegema peab, aga mitte walitsus.

Kolmandaks oleme meie unustanud täiesti, missugused õigused oleksid walitsusel siis, kui riik hädaseisukorras on. Kõik konstitutsioonid näewad seda ette ja ka meie ajutine walitsemise kord peaks seda ette nägema. Praegusel korral maksab meil sõjaseisukord, kuid wõimalik, et olude lahenemisel see kaob ja wõimalik, et Asutaw Kogu siis weel

edasi töötab ja võimalik on, et meil tõesti hädaseisukord juhtub niisugusel korral, kui Asutaw Kogu koos ei ole. Kas on siis walitsusel niisugusel korral õigus maad sõjaseisukorda kuulutada, või mitte. Meie tahame seda küll näha, et walitsusel niisugusel korral see õigus oleks. Kuid see õigus peab saama kindlasti kontroleeritud, ja selleks on vaja, et wiibimata Asutaw Kogu peale selle kokku kutsutakse. See oleks õieti samasugune paragrahw olema, mis ka praegu kõigis demokraatlistes kordades maksab, mille järele ka meie walitsemise põhiseadus kokku on seatud.

Neljandaks on veel tähendamata jäänud, — sellekohased muudatused annan mina muidugi kirjalikult sisse — millal wabariigi seadused seadusliku jõu omandawad. Sellekohane paragrahw peaks ka juurde saama võetud ja meie paneksime ette, et nemad seadusliku jõu omandawad, nagu see ka senni on maksnud, kuid mis siin fikseeritud peaks saama. Asutawa Kogu wastuwõtmise päewast. Ka sellekohase paranduse annan mina kirjalikult sisse. Maksma hakkawad nemad „Riigi Teatajas“ wäljakuulutamisest saadik ehk „Riigi Teataja“ kohalejõudmisest saadik.

Samuti, wiieandaks tahaksin siin nimetada, et tarwilik oleks ära tähendada kõige lõpuks, kui kaua see ajutine walitsemise kord maksab. Võimalik, et see iseenesest arusaadaw on, kuid ülearune ei oleks tähendada, et tema maksab kunni Eesti wabariigi põhiseaduse wäljakuulutamiseni. (K ä t e p l a k s u t a m i n e p a r e m a l p o o l.)

J. Wain (sd.): Austatud rahwaesitajad. Kui ma sõna võtsin, siis tahtsin peaaesjalikult wastata eilsete härra Tõnisson'i wäidete peale. Üldse on etteheiteid tehtud Asutawale Kogule ja tema komisjonidele, et nemad mitte „küllalt wiljakalt ei tööta; nõutakse pealegi tööd, millel oleks kauakestew tähtsus. Nii esines härra Tõnisson selle põhiseaduse komisjoni nõudmisega, et ajutine põhiseadus saaks niisugune, et ta võiks alalise põhiseadusesse minna puhtarahana. Isenesest peaks olema mõistetaw, et kolme nädalaga wälja töötada niisugust ajutist põhiseadust, mis puhtana võiks minna alalise põhiseadusesse, füüsiliselt täitsa võimatu on, ja igatahes oleks töö wiletsasti saanud tehtud. Sellejuures aga, et see töö põhjalikumalt ja kiirelt oleks saanud tehtud, ei peetud silmas

mitte kõiki neid nõudmisi, mis rutulsuse suhtes silmas tuleb pidada, see on nimelt neisse piiridesse jäämine, mis käsitakse. Niisama, kui meie kuulsime väga palju parlamendi traditsioonidest eile siin, kuulsime neist ka komisjonis. Kuid kõige traagilisem ja häwitawam traditsioon oli wist küll see, mis Wene duumast pärit, see traditsioon, mis selle parlamendi muutis miskiks teiseks asutuseks, kui seda parlament olema peaks. Nii sai põhiseaduse arwustamise juures muuseas arutatud kahehobusega sõitmist, mis ei kiirustanud tööd. Nüüd teatas aga härra Tõnisson, et see põhiseadus saanud nii puudulik, et ta olla üpris väga rõõmus, kui seda põhiseaduseks ei nimetataks, waid mõnesuguseks ajutiseks korralduseks. No igatahes ei ole siin mitte worm, waid sisu mõõduandew. Mis sundis härra Tõnisson'i niisugusele traagilisele otsusele tulema, selle kohta wõis juba komisjoni istumistel teatud arwamistele tulla. Esiteks, selles projektis ei olla midagi jäädawat, ei olla üldse põhiseadust ja siis puududa temas ühine hingeolu, mis põhiseadusele peaks wastama. Peab ütlema, et temal puudub see hingeolu, mida ehk härra Tõnisson temasse tahtis panna, puudub see hingeolu, mis pidi siin näitama natuke presidenti, natuke ministrite kabinetti ja, wõib olla, veel midagi pahemat, see sunnibki teda niisugust traagilist otsust tegema. Nüüd öeldakse seda, et kui sellel ajutisel põhiseadusel see ühine hingeolu puudub, siis tulla sellest suured hõõrumised ja walitsuse elundite seisak, ja tulla sellepärast, et walitsemise piirid ei olla kindlasti ära määratud. Peab tõendama, et niisuguseid kindlaid piire tõmmata ei tahetud. Kes aga siiski selle ajutise põhiseaduse juures tahaks täpipealt ära näidata, mis walitsus peab tegema ja mis mitte, peab teadma, et täidesaatwal võimul on tarwilik, et oleksid seadused; meil on sellepoolest aga täieline kaos, on veel maksuwusel tsaariaegsed seadused, mida täheleltselt täita ei tohi. Kui Eesti maapäew ajutise walitsuse tegewuses tahtis sõna arwustamiseks kaasa rääkida, tehti kibe nägu. Siin on aga tegemist walitsusega, kes tahab Asutawa Koguga kontaktis töötada ja ellu wiia uuendusi, mis rahwa ja seega ka Asutawa Kogu nõuetele wastawad. Sellepärast wõib loota, et niisugust elundite seisakut ja hõõrumist ette ei tule.

Teine asi, mis ette toodi, on see, et wabariigi seaduslikuks esitajaks olla Asu-

tawa Kogu esimees. Niikaua, kui wõimatu ligemalt eraldada täidesaatwat wõimu seadusandwast, jääb küsitawaks, kas oleks asjakohane neid kohuseid walitsuse esimehe peale panna. Walitsuse esimees peab juhtnööride saamiseks pöörama Asutawa Kogu poole, soowitati selle asemel kindlat walitsust, kellel ei pruugiks juhtnööre nõuda. Missugune walitsus küll oleks, kes walitseks ilma seadusteta, ilma juhtnöörideta? See on nõiakepigala walitsus, mis peaks maa õnnelikule seisukorrale wiima. Selleks olla waja ainult eriasjatundjaid. Missugused oleks need asjatundjad, kes ei tunnista seaduse tarwidust ega rahwa tahtmist? Niisugused asjatundjad on praegusel ajal Wenemaal, kus rahwa tahtmist üldse eitatakse. Niisuguseid asjatundjaid ei soowita härra Tõnisson. Kuigi leitakse teistsugused spetsialistid, pilt oleks igatahes üks, et rahwa tahtmisest hoolitakse vähem, kui meil seda tarwis.

Siis öeldakse weel, et ei ole weel selgusele jõutud, missugust riigikorda õieti tahetakse maksma panna. Meile on ta selge küllalt. Ja wõrdleme nüüd härra Einbund'i ja härra Tõnisson'i ülesastumist, siis wõiks oletada, et kusagil see küll täitsa selge ei ole, ehk vähemalt kuigi selge on, siis mõned Asutawa Kogu liikmed arwawad wõimalikuks isearwamise juurde jääda. Härra Einbund ütles weel, et ei tohi konstitutsiooni seda mahutada, mida mujal ei ole. Oleks sarnane arwamine ka mujal olnud, siis puuduksid konstitutsioonid üldse, ei oleks kusagilt eeskuju leida. Kõik tõid midagi uut ette, ja meil ei maksaks ka karta meega ette astuda.

K. Ast (sd.): Lugupeetud Asutawa Kogu liikmed! Seaduseelnõu, mis meil praegu arutamise all seisab, kannab pealkirja, „Eesti wabariigi walitsemise ajutine korraldus“. Sisuliselt räägime meie aga põhiseadusest — „Eesti wabariigi põhiseadusest, kuigi ajutisest põhiseadusest. Arusaamataks jääb mispärast meie asja mitte oma õige nimega ei nimeta; mingisuguseid seletawaid nimetusi otsime. Isegi komisjoni aruandja ei ole arwamisel, et meil käesolewat eelnõu arutades õigus oleks rääkida Eesti riigi põhiseadusest. Aga kas tõesti selle eelnõu puudused nii suured on, et meie õigustatud oleksime tema pärisnime kõrwale heitma?

Meil on ainult halwaks harjumuseks saanud iga seaduseelnõu arutamise puhul

alla kriipsutada, et töö ei ole mitte põhjalikult tehtud, et puudused on liig suured, wormiwead ülepääsemata. Kes on siis komisjonide liikmed, kes seaduseelnõusid enne läbi waatawad, kui nad Asutawa Kogu kätte arutada tulewad? — Ikka needsamad Asutawa Kogu liikmed, pealegi kõigi fraktsioonide poolt proportionaalsel alusel walitud. Kui nüüd meie ikka seda alla kriipsutame, et komisjon pole ettepanekuga walmis, siis arwustame iseennast; ja kui see ainult arwustamine oleks! Ei, meie käsitame halwaks panewalt iseenda tööd.

Praegu on esimene lugemine ja see on ometi loomulik, et esimesel lugemisel eelnõu mitte täielik olla ei wõi, et ta kohta miskit öelda poleks. Nüüd alles seatakse lõpulikult kõik küsimused üles ja antakse lõplik wastus, komisjon ise on alles, ning esimese ja teise lugemise wahel wõib ta need parandused teha, mida täna ehk homme eelnõu arutades tarwilikud leitakse olewat. Sellepärast arwan mina, et meie julgesti wõiksime praegu kõnelda Eesti wabariigi ajutisest põhiseadusest. Et need puudused, mis sel eelnõul on, mitte suured ei ole, seda tunnistab arwustajate eneste ülesastumine. Nendel ei olnud miskit iseäranis ümberlukkawat selle eelnõu arutamisel ette kanda. Kui näituseks, härra Einbund terve rea küsimusi üles seadis selles mõttes, et need weel mitte eelnõus ette nähtud ei ole, siis ei takista meid keegi neid küsimusi üles wõtmast ja ka ära wastamast, näituseks, kes annab armu? Tõesti, eelnõus ei ole selle kohta miskit öeldud, aga wastus on lühikene: armu wõib anda rahwa suweräänne esitus, Asutaw Kogu. Edasi, kes kuulutab sõjaseaduse ja üldse erakorralised seisukorrad välja? Wõidakse kosta, et walitsus. Mina ütlen, et Asutaw Kogu seda peaks tegema. Kuid ka walitsusele peab põhiseadus riigi hädasohtlikkude seisukordade puhuks tarwilikud wolitused jätma. Kui kaua maksab ajutine korraldus? Selle kohta ei leidu wastust. Aga kui waatame, näituseks, peatükki Wabariigi Walitsuse kohta, siis leiame muuseas, et Wabariigi Walitsus walitakse ühe aasta peale ehk kui põhiseadus waremalt välja töötatakse, siis uue põhiseaduse tegewusesse astumiseni. See on küll praeguse walitsuse kohta öeldud, aga meie wõime sellest järeldada, et seda mõtet terve ajutise põhiseaduse kohta on mõeldud laiendada. Kuna põhiseadus ajutine on, siis järgneb sellest iseendast, et ta kestab

kunni lõpulik põhiseadus välja töötatakse ja välja kuulutatakse. Sellekohasele lisandusele ei ole wististi ka komisjon wastu. Kõik, mis siin üles loetud, on sarnased weikesed tehnilised puudused, mida Asutawal Kogul raske ei ole täendada. Võib olla, et komisjoni aruandja, kui ka komisjon ise just seda teadis, et töö ei ole küllalt kannatlikult lõpule viidud, et just selles teadmises komisjon ettepaneku tegi seaduseelnõu pealkirja muuta

Teisel sõnawõtjal oli weel vähem arwustawat ette tuua. Härra Tõnisson algas sellega, et ei olewat küllalt sihtjoone silmas peetud ja sellepärast ei olewat terve elnõu küllalt ühtlane; aga härra Tõnisson ei seletanud, missugused sihtjooned tähele panemata on jäetud. Sihtjooned on wist kergelt leitawad kui tunnistada, et suweräniteet kuulub Eesti rahwale ja et selle suweräniteedi kehasel on Asutaw Kogu ehk nagu seaduseelnõus eneses öeldakse: Eesti wabariigi kõrgem wõim kuulub tervele Eesti rahwale. Wabariigi seaduslikuks esitajaks on Asutawa Kogu esimees. Sellesamaga on wististi sihtjoon leitud ja eesmärk tabatud, mille poole meie püüame: kui meie aga suudaks ülesseatud põhimõttele truuks jääda, siis wõiks kindel olla, et meie oma wabariigi põhiseaduse sarnasena välja töötame, et temas kõik need tarwilikud seadused ja määrused makswaks tulewad, mida meie soowime tulewases wabariigi põhiseaduses näha. Kui meie selle juurde peatama jääme, siis ei ole mingisugust wadjadust waielda selle üle, mis süsteemi juures õieti oleme peatanud, wõi kuidas nimetada walitsemise süsteemi, mida oleme mahutanud eelnõusse: kas seda nimetada otsekoheks demokraatiaks, wõi esitawaks demokraatiaks, see on ükskõik; tarwis on ainult, et seadus ise eluline oleks, et ta meie rahwale aineliselt, kui ka waimliselt awaraid edenemiswõimalusi annaks.

Ma tahaks sõna wõtta nende seletuste wastu, mis siin on toodud lõpuliku ja kindla wõimu jaotawuse põhimõtte kaitseks ja otsekohe demokraatia arwustamiseks.

See waade, et wõimu jaotawus, kindel wõimujatowus ainuüksi kaitseb kodanlisi õigusi, on liig wana. Montesquieu wõis ju seda paremate tagajärgedega omal ajal kaitsta, kuid pärastised riigiteadlased on teistsugusel waatekohal asunud.

See on wäga loomulik, et oma ajal jaotawuse wadjaduse peale nii waadati, nagu seda Montesquieu juures näeme, ja nagu seda iseäranis selgesti seletasid Ameerika konstitutsiooni loojad, nõnda nimetatud föderalistid. Waremalt tunti kuningriikides korda, kus oli kõik wõim koondatud kuninga ja tema bürokraatlise aparaadi kätte. Kõik seaduse täitmine, isegi kohtud olid bürokraatlise surwe all ja sellepärast näis siis ka, et kõik kurjus tuleb sellest. Ja sellepärast asusid uute konstitutsioonide loojad kõige pealt wõimu jaotamise juurde. Oma kohalt talitasid nemad hästi, saawutasid suurel määdul neid tagajärgi, mida nad lootnud olid. Oma aja kohta oli see kahtlemata rewolutsiooniline ja ümberheitamise töö. Milles seisab aga wõimude jaotuse põhimõtte sarnasena, nagu seda Ameerika konstitutsiooni loojad üles on seadnud? See seisab selles, et seadusandew wõim — kohtuwõimudest kõnelemata — täidesaatwa wõimuga mingisuguses kokkupuutumises ei tohi olla, et kumbki teine teisest ei ripu. Igatahes ei tohtinud seadusandew wõim walida täidesaatwa wõimu agentisid. Täidesaatew wõim ei kannud seadusandwa wõimu ees wastutust. Loomulik on, et niisuguse wahekorra juures ei tohtinud täidesaatwal wõimul olla initsiatiw seadusandluseks, nagu meie seda ka tõepoolest Ameerika Ühisriikide konstitutsioonist näeme. Kuid hiljem tuldi ometi teistsuguste wadjaduste tundmisele ja leiti, et niisugune kristaliseeritud jaotawuse kuju, wõi lõpulik wõimujatowus ei ole otstarbekohane, ega wasta edenenu riiklistele wadjadustele. Meie näeme, kuidas üle minnakse parlamentlisse korra juurde, täidesaatew wõim seatakse seadusandlisse wõimu ees wastutawaks. Ühtlasi antakse talle seadusandline initsiatiw.

Parlamendid hakkawad riikides ikka enam ja enam oma wõimu maksma panema ja ülemkojad, mida mõnedes riikides selleks ära tarwitati, et nad teatud kaitset wõi seljatuge oleks pakkunud täidesaatwale wõimule, kaotawad oma mõju ja tähtsuse, nagu seda Ameerika senatist näeme. Üldse on riikide edeenimine, mille kaasas ka riigiteaduse areenimine käib, just seda teed sammunud, et seadusandline wõim järjest laiemaid alasid omale kisub. Kui selle juures täielikult ei ole wahe ära kadunud seadusandwa ja täidesaatwa wõimu wahel, siis ainult sellepärast, et funktsioonid endid tuli jagada, mitte aga, et sarnasele

waatekohale püsima oleks jäänud, mis võimujaoitawust põhimõttelikult ei luba. Praegu tunnistatakse üldiselt, et seadusandwal võimul õigus on enmast täidesaatwa võimu tegewusesse segada. See ei keela meid aga tehnilistel põhjustel funktsioone ära jaotada, missugune funktsioonide jaotamine ka praegusel silmapilgul arutatawas eelnõus läbi on wiidud.

Enne kui rääkida funktsioonide segaminiminekuist, näidatagi ometi, kuidas wiisi sassimineku võiks tulla. Et walitsus Asutawa Kogu walwe all seisab ja et Asutaw Kogu oma juhtnõore annab, seda ei saa ometi nii mõista, nagu tohiks iga Asutawa Kogu liige segada walitsuse tegewusesse. Kontroll, millest siin jutt, kui ka juhtnõore andmine, sünnib põhiseaduses ettenähtud korras.

Mis puutub nüüd sellesse, et Asutawa Kogu esimees ei tohi olla riigiesitaja, siis ei toodud ka selle põhjenduseks sedawõrd tähelepanewaid asju ette, et kohe nõusse võiks heita.

Selles paragrahwis, kus räägitakse Asutawast Kogust enesest, on muuseas nimetatud, et Asutaw Kogu arutab ja kinnitab wõõraste riikidega tehtawad lepingud ja liidud; wolitab sõda kuulutama ja rahu tegema; otsustab ja wolitab riigilaenu ja rahategemist, teostab ülewawet Wabariigi Walitsuse tegewuse üle ja wõib temalt ja tema liigetelt aru pärida ja neid wastutusele wõtta. Kui Asutaw Kogu tõesti seda kõike tahab teha, mis siin üles on loetud, siis on sellega tema täidesaatwa võimu funktsiooni enda peale wõtnud. Teiste riikide konstitutsioonides on need asjad, mida ma siin nimetasin ja mis Asutawa Kogu kompetensi peawad kuuluma, walitsuse kompetensi antud. Kui Asutaw Kogu tõesti tahab seda teostada, mis tema ülesannete hulka on loetud, siis on loomulik, et see peab sündima Asutawa Kogu esimehe kaudu, kelle taga seisab Asutaw Kogu ise ja Asutawa Kogu presiidium. Et Asutawa Kogu esimees mitte küllalt informeeritud ei saaks walitsuse tööst, siis on see niipalju õige, et Asutawa Kogu esimees tõesti mitte informeeritud ei ole, kui tal wõimalust ei ole antud. Kui talle see wõimalus aga antakse ja koguni kohuseks tehtakse, et Asutawa Kogu esimees ühtlasi ka riigiesitaja on, siis peab ta informeeritud olema, tal peab ülewaade kogu walitsuse tööst ja välispoliitikas astutawatest sammudest olema.

Kui Asutawa Kogu esimees seda mitte ei oleks, kui talle isegi seda wõimalust

ei oleks antud, siis ei võiks ka Asutaw Kogu ise küllalt informeeritud olla.

Kui üldse selle põhimõtte juurde jääda, et kõrgem suweräniteedi võim kuulub rahwale, et Asutaw Kogu ainult rahwa walikul ja, võiks ütelda, rahwa wolitusel teostab ülema võimu kandmist, siis järgmist sammu astudes ei saa juba loogiliselt teisiti järeldada, et ka nägeliselt ülema võimu kandmine peab olema isiku käes, kes Asutawast Kogust on välja kaswanud ja Asutawat Kogu otse oma isikus kehastab.

Wastu waieldes sellele põhimõttele, mis siin aluseks on wõetud, püüti seletada, et ei saa mitte tugewat võimu olla, kui Asutaw Kogu walitsuse üle alalist terawat walwust peab ja walitsusele oma juhtnõore annab. Heideti ette, et teil ei ole üldse usku, teie ei usalda ühtki walitsust sellepärast, et meie oleme elanud Wene riigis, kus mingi õigusline kord ei maksa. Nii see mitte ei ole. Need, kes arwawad, et meil mingisuguse walitsuse vastu usaldust ei ole, neil enestel näib usaldus puuduwat kodanikude, rahwa vastu; neil puudub usaldus demokraatia vastu.

Kui seletatakse: teie seisate hulkade mõju all, teie wõite uulitsa meeleolu alla sattuda, siis on see ainult sõnade tegemine, sest ei saa ju ükski Asutawa Kogu rühm oma walijate tahtmist ja üldse rahwa ja maa tahtmist maha salata. Kõik meie oleme sunnitud rahwa, maa tahtmisega leppima. Ainult need rahwaesitajad, kellel mitte usaldust ei ole rahwa vastu, kes demokraatiat halwaks peawad, ainult need wõiwad karta, et väljaspoolt tulew rõhk üksikuid erakonde wõiks lükata sarnasele teele, mis meie riigile hädaohhtlikuks saaks ja mis meie walitsuse autoriteeti maha suruks.

Meie rahwas on Asutawa Kogu walimistel näidanud sarnast poliitilist küpsust, et tema küllt väljaspool igat kahtlustamist seisab. Sellepärast leian mina hoopis sündsusetat olewat Asutawa Kogu kõnetoolist mõtteid awaldata, mille taga kuulduw umbusaldus rahwa vastu ja kartus suurte hulkade üle.

Mina usun kindlasti, et walitsus, kes Asutawa Kogu najale toetab ja kellest teatakse, et tema ühtegi sammu ei saa oma pead astuda, rehkendab alati rahwa tahtmisega.

Sarnane walitsus on meie maal kõige õigem walitsus. Temale lubatakse rohkem, kui mingile muule walitsusele.

Meie peaksime ajutist põhiseadust arutades ja juhtnööre üles seades välja minema sellest teadmisest, et meie küpsed oleme iseennast walitsema, nii nagu meie manifestis, mis hiljuti siin suure waimustusega wastu wõeti, öeldud on. Selle ajutise eelnõu sisse on tahetud paigutada rahwa enesewalitsuse wõimalust, ja sarnasena wõib neid põhimõtteid, mis sellest seaduseelnõust meile silma paistawad, ainult terwitada, lootes, et kui meil ajutine põhiseadus maksab ja pärastine jäädaw põhiseadus neidsamu põhimõtteid tunnistab, et siis meie riik edenema saab ja meie riikline kord sarnaseks kujuneb, et kodanikud seal täit isetegewust wõiwad awaldada ja sellekaudu iseteadwust koguda. See on kõige suuremaks pandiks Eestile ja tema iseseiswusele edaspidistel aegadel. (K ä t e p l a k s u t a m i n e p a h e m a l p o o l.)

L. Olesk (töer.): Lugupeetud rahwaesitajad! Kui ajutise põhiseaduse komisjon meile Eesti wabariigi walitsemise ajutise korralduse otsustamiseks ette on pannud, siis ei ole ta sellega wististe mitte ütelda tahtnud, et ta selles korralduses üles on seadnud põhimõtteid, mis mitte wäärt ei ole üles wõetud saada põhiseaduse nime alla. Asi on ainult selles, et ajutise põhiseaduse komisjon oma tööd kiirelt pidi tegema, sellega seda tööd tegi selles teadmises, et ta kõike seda, mis põhiseadusesse sisse pidi tulema, üles ei saa wõtta, waid et ainult neid põhijooni ära tähendab, mille sihis edaspidi põhiseadus peab kokku seatama, et wõimalikult ruttu praegune walitsus seaduslikule alusele asuma saaks. Ma usun, sellelt seisukohalt waadates, wõib ütelda, et põhiseaduse eelnõu iseenesest wäärtusline töö on ja, et tema täiesti oma eesmärgile ja otstarbele wastab. Täna tähendas üks eelkõnelejatest, et põhiseaduse töö wististe mitte wäga raske ei ole, sellepärast, et õigusteadus on juba ette töötanud, et õigusteaduses on küllalt materjaali leida, mille põhjal seda põhiseadust kokku wõib seada; mulle paistab, et sarnane tõendus natuke ekslik on, on ära kadunud silmist see iseäralik seiskord, milles meie Asutaw Kogu seisab. Kui teie õigusteaduse läbi sorite, läbi waatate, siis leiata sealt küll mõiste — Asutaw Kogu —, aga kuidas wiisi see Asutaw Kogu olema peab, kuidas wiisi tema töötab ja kuidas tema olemasolemisel riiki walitsetakse — seda ei ole õigusteaduses kusagil öeldud. Kui meie

põhiseaduse komisjon oleks tahtnud tööd kergeks teha, lihtlabane oleks olnud wõtta üks ehk teine põhiseadus, töötada ümber, ehk wõtta kahest-kolmest põhiseadusest walmis punktid ja põhiseadus ongi käes. Sellele tee ei ole meie põhiseaduse komisjon mitte asunud ja meie peame tänu awaldama, et tema sellega walmis on saanud, mida mõnelt poolt on nimetatud kodukaswanud jurisprudent-siaks. Ma usun, selle kodukaswanud jurisprudent-sia ees ei pruugi meie Asutaw Kogu mitte piinlikku tundmust olla. Meil on põhiseaduse komisjonis üheks raskemaks probleemiks olnud wõimude wahekord; mitmed arwustajad, kes seda põhiseaduse ajutist korraldust arutasid, tõendasid, et see wõimude wahekord ekslik on ja, et meie niiviisi ei wõiks selle juurde jääda; ma arwan, nad eksiwad selles, et nad meie Asutawa Kogu ülesannetest ja sisust mitte õieti aru ei saa, sest nagu öeldud, on meie Asutaw Kogu natukene teisel seisukohal, kui, näituseks, ütleme, Serbia suur skuptshina, mis wahete-wahel kokku kutsutakse ja mis Asutawa Kogu ülesandeid täidab, ehk nagu Bulgaaria oma, ma ei mäleta, kuidas teda seal nimetatakse. Sellepärast, et niihästi Serbias, kui ka Bulgaarias on ühel wõi teisel kohal ikka üks walitsus, kes walitsuse wõimu esitab. Meie Asutaw Kogu on iseenesest oma sisu ja wormi poolest wormiliselt ühtlasi ka walitseja; rahwas, iseenesestki mõista, ei wõi seda enese käes olewat wõimu mitte enne käest anda, kui ta selle wõimu äraandmise korra kindlalt, täielikult, küpselt ja hoolega läbi kaalub. Põhiseaduse paragrahwid neis esialgsetes põhijoontes, mis siin üles on seatud, ei saanud nii põhjalikult läbi töötatud ja seda ei wõinudki selle komisjoni käest nõuda, ei wõi seda ka praegu Asutawa Kogu käest nõuda, kui tema praeguse ajutise walitsemise korraldamisele peab asuma. Selles, mis aga siin ette on ära nähtud, selles on, minu arwates, ajutine põhiseaduse komisjon täiesti oma ülesande kõrgusel seisnud, — tema on läbi wiinud omal wiisil niipalju, nagu see praegustel tingimistel wõimalik on. Wõimude jaotamise kohta on ta ütelnud ja deklareerinud, et ülemat wõimu teostab walitsus; iseenesest on walitsuse tegewuseks küllalt sellest määrusest siis, kui Asutaw Kogu koos on ja ka siis, kui ta mitte koos ei ole. Walitsusel on täis wõim käes seda teha, mis tarwis ja mida silmapilk teda teha käsib, rohkem ei wõinud Asutaw

Kogu, kes täit rahwast ja täit rahwa käes esinewat wõimu esitab, mitte käest ära anda, sellepärast pidi Asutaw Kogu enese kätte jätma selle wõimu, et ta ütleb: Walitsus teostab ülemat walitsuse wõimu Asutawa Kogu walwel, ja see walwe peab sisuliselt, mõisteliselt suurem olema, kui ühegi wõim. Seadusandline kogu walwab selle järele, et walitsus oma tegewuse kokkukõlasse wiib ja siis kui tema leiab, et walitsuse tegewus mitte kokkukõlas ei ole seadusega, siis toob ta arupärimise näol küsimuse seadusandlise koja kätte, kes walitsuselt aru pärib; kui walitsus midagi maksuma paneb seaduse piiridest väljaspool, siis võib tema umbusaldust awaldada ja uue walitsuse luua.

Pidage meeles, et meie juures nii ei saa olla, et suur hulk seadusi meil veel maksawad ja maksuma jääwad, mis endisest Wene ajast pärit. Harukordne seisukord, mis meil praegu on seespidi ja välispidi, kus mitte ei tea, millal rahu tuleb, millal ehk rahule jääb, toob niisuguseid silmapilke, kus walitsusel mitte neid kindlaid juhtnööre käes ei ole, waid kus tema peab abi otsima ja järele pärima, kuidas ta talitama peab. Mingisuguseid lahkuminekuid walitsuse ja Asutawa Kogu wahel ei ole, see paistab juba sellest, kuidas meie praegune walitsus oma ülesannetest aru saab, kus tema awalikult kuulutas, et ta Asutawa Kogu tahtmist wääramata täidab. Kui meie sellel seisukohal seisame, et Asutaw Kogu ülema wõimu esitaja Eestis on, siis on kah loomulikult selge, et keegi teine välispidi seda ülemat wõimu esitada ei saa, kui Asutaw Kogu oma esitusega, nii et mitte selle ühise hingeolu puudust märgata ei ole, mille peale üks austatud Asutawa Kogu liige tähendas. Tähendati eile selle peale, et niisugusel juhtumisel, kui walitsusel küllalt wõimu ei ole ja kui Asutaw Kogu selle wõimu oma kätte jätab, et siis Asutaw Kogu eht türanniliselt despotismuse poole langeks ja kindel ei ole, et Asutawa Kogu üks osa wõi kahest osast üks, wõiks uulitsa mõju alla langeda. Ma pean ütlema, et ma sellest mitte aru ei saa. Meie siin oleme, minu arwamise järele, uulitsa esitajad, ei ole meie sugugi paremad, kui need seal uulitsa neal, kes wahete wahel kokku koguwad, et oma tundmustele maad anda, kui nad enam kannatada ei jõua. Meie korra ülem püüdnud on see, et meil wahet ei ole uulitsa ja teiste wahel. Ja ma usun, et see loomulikult meie korrast

edaspidi järgnema saaks, ja et meie mitte uulitsale ei lähe enne walimist hääli püüdma wõileiba pakkudes ja pärast, kui meie wõitnud oleme, kiwi anname. (Kiidua waldused pahe-mal pool ja keskel.)

Siis üks peatükk, mille peale mitmel korral tähendati, nimelt teine peatükk, kus kodaniku õigustest ja kohustest räägitakse, ja üteldi, et see peatükk ülelligne on, et ta mitte positiivlist normi ei awalda; see on õige, tema on deklaratsioon laadi ja kui teie wõtate seda selles mõttes, et meie töörahwas siin oleme, kus tõesti mingisugust wahet ei ole uulitsa ja kõrgema kümnetuhande wahel, siis ei oleks seda paragrahwi mitte tarwis. Kuid meil on minewik kaosas, teataw osa seadusi, teataw osa harjumist, praktilisi wilumusi, ja siin wõiks kergesti juhtuda, et see, mis meie riigi kodaniku algõigustest on — tema isikupuutumatus — wõiks kannatada. Ja sellest seisukohast välja minnes, leian ma, et täiesti tarwilik on, et teine peatükk ülesse on wõetud, kus räägitakse kodanikkude õigustest; ja mina arwan, kui seda teist peatükki sisulikult läbi waadatakse, siis ehk ära jääb see umbusaldus ajutise walitsuse korralduste ja Asutawa Kogu wastu, millele ilusate ja soojade sõnadega eile Asutawa Kogu liige Pöhl siin maad andis. Sest iga Eesti riigi kodanik peab ennast tundma täisõiguslise riigikodanikuna. Kui ühegi kodanikule piirisid ja takistusi ei taheta teha tema enese olemise läbiwiimise juures, siis ei ole ka mitte iseäralikku esitust tarwis, ei ole niisugust iseäralist esitust tarwis, mis kulukas on ja millel ülesandeid ei ole. Meil on kõige suurem wõõrasrahwus — sakslased; walimised näitasid aga, et neid terwel Eestimaal ainult kolm protsenti on; vähemusrahwustel ei saagi niisuguseid iseäralisi huwisid olla, mis ministri läbi peaks kaitstud saama. Meil on oma emakeel koolides, oma emakeeles wõiwad kõik oma mõtteid awaldada, oma emakeelt igakord tarwitusele wõtta, sellepärast arwan ma, et tõesti rahwusministri järele tarwidust ei saa olla, küllalt on vähemusrahwuste õiguslised nõuded rahuldatud, kui neile omapärasel walitsuse asutused antakse.

Mis siis rahwawõimusse puutub, siis ei wõta Asutaw Kogu rahwawõimu rahwa käest ära. Selle mõtte teostamiseks on ülesse seatud referendumi küsimus, selle referendumi kaudu wõtab rahwas otsekohe seadusandwast tegewusest osa. Meie Asutaw Kogu näeb selle juures

juba ette ära võimaluse, et ka praegu referendumil teel võib otsida abi kas või Asutawa Kogu vastu.

Mööda minnes paar sõna algatusõigusest. Seaduse algatusõigusi oli täiesti tarvis, kus seadusandew õigus arwati täiesti riigi oma olevat, ja kus riigipea waljusti walwas, et temalt seda õigust ära ei võetaks. Nüüd, kus igal riigikodanikul waba arwamise õigus on, kus iga kodanik wabalt üles astuda võib, oma mõtete eest propagandat teha ja omale poolehoidjaid võita, on minu arwates see algatusõigus iseenesest mõistetaw, Asutawa Kogu korralduse põhijoontes ei pruugiks olla seda. Niisama üleliigne, kui konsekwent, on minu arwates see peatükk, mis räägib Asutawa Kogu liikmete immuniteedist. Et terve immuniteedi küsimus üks ajalooline jätis on, kus rahwaesitus monarhistlise riigiesituse vastu oli, kus rahwas oli sunnitud monarhia riigikorra vastu üles astuma, kui siis riigiwalitsus teist teed ei leidnud rahwaesitaja vastu võitlemiseks, kui ta wiimase wangi heitis, siis oli rahwaesitaja puutumatus tingimata tarwilik. Meie korras ei ole seda enam tarwis, ja ma usun, et nende üksikute vastu, kes tõesti rahwa huwide pärast siin ülesse astuwad, niisuguseid abinõusid keegi tarwitada ei saa, sellepärast on terve see küsimus oma sisu kaotanud ja niisugusel üldisel mõttel nagu ta siin on öeldud, kus ühtegi rahwaesitajat kinni ei saa võtta, kui teda ka kõigeinimta kuritöö pealt otsekohe tabatakse, täiesti üleliigne paistab olevat.

Meie seaduseelnõus ei leidu määrust armuandmise õiguse asjus. Ma leian selle ka asjata olevat. Amnestia on meil olnud, armupalumisi iseäranis suurel arwul välja kutsuda ei ole sünnis ja kui tõesti põhjust armuandmiseks on, siis on igal ühel võimalik Asutawa Kogu poole pöörata, kes on oma mõtte sisu järele see, kes arnu anda võib väljaspool kohtuid.

Mis seaduse makswusesse puutub, siis on § 23. öeldud, et meil kõik seadused maksawad, mis semiajani maksnud on ja tühjaks ei ole tehtud. Üksikasjus on meil wanad seadused olemas, ja sellepärast neid etteheiteid, mis härri Einbund'i poolt ette toodi, mina suuremalt osalt mitte vastu võtta ei saa.

Enne kui ma lõpetan, pean ma tarwlikuks veel ühe asja peale tagasi pöörduda, nimelt II peatüki juurde. Nagu meie mäletame, oli aeg, kus kodanikku olemas ei olnud, kus ainult riik oli, kus kodanik ainult väikene lülikene oli selles kogus,

mida riik esitas, kellel mingisuguseid õigusi ei olnud. Aastasade kaupa on kestnud võitlus, kus kodanik omale riigis iseseiswuse kätte sai, ja läbi wiis selle nõudmise, et riik kodaniku õigusi respekterima hakkas. Kuid sellega ei saa leppida. Mitte ainult respekterima ei pea riik kodanikku, waid riigil on suuremad ja kõrgemad ülesanded oma kodaniku vastu ja ma pean ütleva, et siiaaalsest konstitutsioonides ei ole riigi kohustest kodaniku vastu kuigi selgelt räägitud. Meie, nagu öeldud, kodukaswanud jurisprudentsia katsub siin nüüd uut rada rajada, ja ma arwan, see uus rada ei pruugi meid punastama panna. See uus rada on paragrahw 8. umbes ära öeldud, et Eesti wabariigis tuleb kindlustada igale kodanikule sellekohases seaduses määratud korras inimwääriline ülespidamise õigus, kui awalikult see printsip üles seataks, et riigil on kohustusi kodaniku vastu. Siin kohal võime soowi avaldada, et see mitte ainukeseks kohuseks ei jääks ja et meie ka mitte ainukeseks kultuurilmas ei jää, et teised riigid lähemas tulewikus ka niisama julgelt ja selgelt saaks seda rada edasi sammuma. (Käteplaksutamine keskel ja pahemal pool.)

K. Päts (maal.): Komisjoni aruandja täiendas, et esialgu on mõeldud välja töötada põhiseadus, aga et aega wähe on olnud, siis ei ole mitte Asutawale Kogule põhiseadus ette pandud, waid ajutine walitsuse korraldus. Kõnelejad, kes komisjoni tööst osa on võtnud, tõid üksteise järel sedasama mõtet ette, ja ikka oli neil põhjenduseks see, et kui oleks põhiseadus pikemalt, täielikult välja töötatud olnud, siis oleks võinud seda „põhiseaduse“ nime all ka ette tuua, nüüd aga on temale nagu vähematahtsusega nimi antud; see oleks, nagu wiimasel ajal moodsaks saanud mõni „ersats“ sõjaegne põhiseaduse asetäitja. Mina arwan, et see eelnõu, mis ette pandi ja riigi põhiseadus, kui niisugune, et need juriidiliselt kaks koguni lahkuminewat asja on, et ajutise walitsuse korraldust Asutawa Kogu tegewuse ajal kuidagi wiisi põhiseaduseks nimetada ei või, ja et põhiseadus, kuigi ta puudulik on, ikkagi põhiseaduseks jääb. Need on juriidiliselt kaks erilaadilist akti. Et seda selgeks teha, luban ma oma arutuste aluseks võtta walitsuse korralduse 11. punkti, mis õiguse poolest kogu eelnõule põhjapaneu on. See punkt kõneleb sellest, kes

meie riigis kõrgema võimu kandja, mis wahekord Asutawa Kogu, walitsuse ja kohtuwõimu wahel. Et selgusele jõuda, mis meie siis nüüd teha tahame, kas meie wabariigile põhiseadust anda, wõi anneme talle ainult ajutise walitsemisekorra, peame meie juriidiliselt analüseerima, mis tähendab õigusteadliselt „kõrgem võim“, kelle käes see võim meil praegu on ja kuidas jaotust võimude wahel luua, mille juures siin enne mind õige palju peatatud on. Meie kuulutasime oma manifestis, et Eesti suverään wabariik on. Meie peame siin suveräänsuse mõiste juurde peatama jääma. Mis on kõrgem võim — wõõra keele sõnaga „suveräänwõim“? Kui see mõiste õigusteaduses tärkas, siis tähendati ta sisu ladinakeeles: summa in Cives legibus soluta petestas, see on: kõige kõrgem seaduste alt waba võim riigi kodanikkude üle. Sel ajal, kui Euroopas esimene suur poliitiline rewolutsioon walminemas oli, wõtsid selle aja mõttekangelased, muuseas ka Rousseau, arutamise alla küsimuse, kelle käes peab suveräniteet olema ja missugune peab suveräniteet olema. Siis tuldi otsusele, et suveräniteet Rousseau arwates awaldab ennast seaduse andmises, kuna kõik muu olla ainult seaduse täitmine ja ei awalda suveräniteeti. Seda wäidet täiendab Locke, nimelt et mitte seadusandmises ei awaldu suveräniteet, waid riiki konstitueeriwa seaduse andmises on suveräänne võim, kuna harilik seadusandmise akt weel sugugi suveräänwõimu eneses ei tarwitse awaldada. Palju on selle mõtte ümber sellest ajast peale waieldud, kuid selle võimu ainukeseks eritundemärgiks on õigusteadus selle omaduse tunnistanud, et riigi korraldaja, rahwale riigi näol õiguslise ilme andew võim on suveräänwõim. On selle juriidilise mõiste juures wäga palju selgituse tööd teinud muuseas ka Shweitsi wabariigi juristid, sellepärast, et neil iseäranis palju on rahwa suveräänsuse selgitamiseks tööd tarwis olnud ja ka nemad on oma põliste demokraatide iseloomu uurimisel otsusele jõudnud, et suveräänwõim on ainult see võim, mis riigis kõigi seaduste allikaks on, mis wõimaldab iseenesesse mahutada kõik seadused, kõik wõimud, see on kõige kõrgem võim, kõige wabam võim, jagamata, ühine ja wõõrandamata võim riigis.

Kelle käes wõib see suveräänwõim olla, kes on tema kandja, omandaja ja kes tema teostaja?

Suveräniteedi mõiste üle waidlemis-

tel peatati ka selle juures, kes selle kandja wõib olla.

Meil on ette pandud eelnõus tähendatud, et kõrgem võim kuulub Eesti wabariigi rahwale. On see õigusteadliselt põhjendatud? See mõttekäik üldse, kelle kätte ülem võim kuulub, on minewikus pikka ja keerulist teed käinud. Kõige pealt tähendas juba Hugo Grotius, et suveräänwõim wõib kolme liiki kandjate käes olla. Kui see üksiku isiku käes on, siis on monarhiline riik, kui vähemuse käes, siis — aristokraatiline riik, kui aga kõige rahwa käes, see tähendab, kas kogu rahwa poolt walitud esitajate, wõi otsekohe rahwakogu käes, siis on riigikord demokraatiline. Prantsuse rewolutsiooni eel tuli Rousseau õpetus ja see sisaldas wäidet, et ainult rahwas on selle võimu kandja. Selle õpetuse teisendiks oli teokraatilise riigikorra õpetus, mille järel leping on tehtud jumala ja rahwa wahel, wõimuandja on jumal olnud ja wõimukandjaks wõitunud mees — ainuwalitseja. Tuntakse weel ideokraatlist riigikorra õpetust, kus wõimukandjaks teataw aade on wõetud. Ajaloolise õigusteaduse woolu järele on wõimukandjaks igati, kelle kätte võim on sattunud, see on lihtne fakt ja mingisugust õpetust ei olegi selle seletamiseks tarwis. Lõpuks, riigioiguse teadlased ütlewad, et suveräänwõimu wõib ainult see omandada, kes seda teostada wõib lasta. Suveräänse võimu kandja on ainult riik, kui juriidiline isik. Riigil on võimu awaldamiseks organid, need ei ole aga mitte võimu omandajad. Kui meie riigi käest suveräänse võimu ära wõtame, siis ei suuda meie awalikku ja tsiwii lõigust omawahel lahutada. See õpetus on üldiselt maks waks jäänud. Ka meie peame tunnistama, et riik ise suveräänwõimu kandja on ja kõik tema asutused, olgu ka Asutawa Kogu, olgu rahwas, walijana wõi koguni otsekohe ses demokraatias, olgu ainuwalitseja, wõi mõni muu, on ainult riigi organid wõimu teostamises. Kui rahwas otsekohestes kogudes, nii kui Shweitsi wabariigis, wõi Asutawa Kogu näol suveräänwõimu riigis teostab, siis on niisuguste asutuste käes absoluutne, piiramata võim. See võim on demokraatias just niisama piiramata, nagu, näituseks, Türgis sultan absoluutne wõimukandja on. Ka niisuguste demokraatliste asutuste wastu ei ole ükski seadus maksew, neid ei piira ükski seadus wõi teine võim, ja see on ainult suveräänwõimu kandja hea tahtmine, kui ta sel-

lest wõimust osa teiste kätte annab. Tema delegeerib seda wõimu, aga ta wõib seda ka igal ajal tagasi wõtta. Ta wõib ütelda: „mina mõistan kohut ise ja annan seadusi ja täidan ka neid ise“ — just nagu seda absoluut riikides ainuwalitsejad sagedasti ka teewad, ainult selle wahel, et seal on üksik kohtumõistja, üksik seaduse andja ja seaduse täitja.

Wenemaal oli riiginõukogu, kui seaduste ettevalmistaja asutus, kohtute näol oli õigusmõistew wõim ainuwalitseja käest delegeeritud wõimukandja kätte antud, niisama olid ka ministeeriumid ainult delegeeritud wõimu kandjad, kuid kõiki neid wõis Wene tsaar igal ajal ära kaotada ja kõik wõimu uuesti enese kätte koondada. Niisamasugune piiramata wõimu omandaja on praegu ka Eesti demokraatline wabariik ja niisugust absoluutset, suweräänset wõimu teostab ka Eesti Asutaw Kogu, tema käes on praegu kõikide wõimude algallikas. Niipea, kui Asutaw Kogu riigi põhiseaduse wälja on annud, on ta sedasama teinud, mis absoluutne monarh enese kohta on teinud, kui ta wõimule kitsenduse on pannud, kui ta konstitutsiooniga ennast on piiranud. Ka Asutaw Kogu on põhiseaduse maksmapanemisega oma konstitutsioonilise töö lõpetanud, tema on siis kõrwale läinud, tema antud põhiseaduse tagajärjel astuwad tegewusesse seadusandline wõim, kas lahus seadusetäitwa wõimuga ehk wiimasega ühendatult, sest on ka niisuguseid riigikordasid olemas, kus seadusandew wõim, otsekoheses demokraatias, näituseks, Shweitsis, ühtlasi ka täidesaatwa wõimu ülesandeid täidab. Muidugi wõib põhiseadus neid wõimusi ka lahutada, nagu meie seda Inglismaal ja uuemaaja konstitutsioonilistes riikides igalpool näeme, et suwerään, kõrgem wõim ennast piirata wõib ja selle piiramise kujuks on alati riigi põhiseadus. Senni kaua, kui suwerään wõim seda põhiseadust mitte wälja kuulutanud pole, senni kaua töötab ta, nii siis ka Eesti Asutaw Kogu, absoluutselt edasi ja kõik wõimud on tema käes lahutamata.

Nüüd küsiks ma, mis otstarbe on selle käesolewa eelnõu walmistamisel? Kas wõetakse sellega Asutawa Kogu käest ta piiramata wõim ära, kas ta astub teise koha peale ja ta asemele asuwad delegeeritud wõimuga asutused, wõi jääb Asutaw Kogu ka pärast selle eelnõu seaduseks muutmist kõigi wõimude allikaks edasi ja teised, kes tööle asuwad, on ainult tema käsutada, tema orgaa-

nid? Kui nii, siis ei ole see eelnõu mitte põhiseadus, mitte Eesti riiki rajaw seadus, waid ainult Asutawa Kogu üksikute orgaanide kodukord wõi ajutine walitsemise korraldus, nagu ta on nimetatud. Mis puutub wõimude wahekorrasse, siis kui Asutaw Kogu edasi piiramata wõimu kandjaks jääb, siis ei wõi siin wõimu osade lahutamisest juttugi olla, suweräänwõim on lahutamata. Asutaw Kogu wõib ütelda: „Ma mõistan kohut ise“ — ja kui ta seda ei tee, siis ei jäta ta seda sellepärast tegemata, et tal selleks takistus oleks, waid et ta niisuguse korra otstarbekohase ei leia olewat. Takistust ei peaks olema selleks, et ta üksikud wõimuosad oma kätte jätab, ja sellele oma kodukorras kindlama korra loob ja annab oma koduseks asjaajamiseks kuju, sest kodukord ei ole riigi põhiseadus. Kodukorraga ei kitsenda Asutaw Kogu mitte oma wõimu, waid jaotab ainult faktiliselt ülesanded oma orgaanide wahel. Kui meie tahame juriidiliselt wõimu lahutuse peale waadata, siis peame selgeks tegema, mis meie praegu kohe tahame maksma panna, kas põhiseadust wõi Asutawa Kogu kodukorda, ajutist walitsemise korraldust? Mina isiklikult saan asjast niimoodi aru, et meie praegu mingisugust põhiseadust wälja ei anna. Meie loome oma kodukorra, meie lahutame Asutawa Kogu wõimu ära tema enese orgaanide wahel ja wõime seda uuesti ühendada, senni kui Asutaw Kogu oma riigi põhjapanewat tööd lõpetanud ei ole. Kui meie sellest seisukohast asja peale waatame, siis pean mina tähendama, et mis siin wõimu lahutamise kohta ette toodi, et wõimude mitte küllalt täielik lahutamine wõida palju hõõrumisi sünnitada ja et tarwis oleks konstitutsioonilist teooriat selles asjas silmas pidada, — mina arwan, et meie nendest asjust siis kõneleme, kui meie põhiseadust looma hakkame. Senni, kui meie põhiseadust alles walmistame, peame meie leppima wõimu koondamisega ühe riigi orgaani kätte, nimelt Asutawa Kogu kätte, sest senni ei ole meil konstitutsiooni, ei ole põhiseadust, mis üksikuid wõimusi oma wahel tasakaalu seaks, meil ei ole wõimukandwaid asutusi, kes üksteisest rippumata oleks. Sellest seisukohast wälja minnes ei leia mina mingit põhjust, miks meie õigusliselt ei wõiks täidesaatwat wõimu kandwat asutust, walitsust, riigi suweräänwõimu teatawa walwe alla painutada, wiimast oma orgaanile juhtnõõrisid ja juhatusi lasta anda. Mis selle kohta ütelda,

et Asutawa Kogu kodukorrale juurde on lisatud kodanikkude õiguste pikk nimekiri? Mina saan aru, kui niisugune kodanikkude wabaduste nimekiri on riigi põhiseadusesse mahutatud. Mis on põhiseadus? Kas absoluutne rahwawalitsus wõi absoluutne ainuwalitsus annab põhiseaduse wälja, see on ükskõik, kuid ühine nähtus on see, et absoluutne wõimukandja annab osa wõimu teiste wõimude kätte, ta piirab ise ennast riigikorra seadusega. Ühtlasi seab ta teatawa programmi üles, mis teised wõimud läbi peawad wiima ja niisuguse programmi osaks on harilikult ka kodanliste wabaduste lubadused. Harilikult kitsendab absoluutne wõim ennast riigi sisemiste wõimuste tagajärjel; raha wabaduse püüded, absolutismuse wastu wõideldes, pääsewad peale ja sunniwad wiimast ennast kitsendama ja kodanikkude wabadusi kindlustama. Need kitsendused on kui wahisoldatid wäljas, kes peawad kaitsma riigi tulewikku, nad peawad olema aluseks parlamendi tööle. Need on programmid seadusandlistele kogudele ja muud mitte midagi, need on obligatsioonid naturales. Isiklis õigust nad ei anna kodanikkudele. Need seadused, lubadused — Werheissungsgesetze — ei muuda veel sugugi maksmaid seadusi, ei anna mitte lubatud wabadusi kohe kätte. Neid lubadusi tuleb täide saata uute aktidega, tulewad täidesaatwad seadused pärast anda. Kui nüüd Asutaw Kogu, kes alles Eesti riiki konstitueerib, kelle wõim alles piiramata on, absoluut niisama, kui Wene tsaaril wõi teisel isewalitsejal, peaks oma kodukorda niisugused wabaduste lubamised mahutama, siis küsiks ma, kui jurist mis tahetakse sellega kätte saada? Absoluut walitsejal, temal ei ole wõimupiiri, teda niisugused programmid ei kõida, ütlen mina. Ei ole mõtet neid seaduse lubadusi kodukorda mahutada, nende koht ei ole siin, ehk aga küll riigi põhiseaduses.

Siis on ka seda puudutatud, kes peab riiki esitama kas Asutawa Kogu esimees wõi mõni muu. See on minu arust täiesti ükskõik. Kõrgem wõimukandja on Asutaw Kogu, kui ta tahab, wõib ta wõimu oma üksikule liikmele, juhatusale anda ehk, kui otstarbekohase leiab, walitsuse kätte, kes muud midagi ei ole, kui tema käsutaja. Kes esitama wõimu peab, see on otstarbekohasuse küsimus ja sellest ma praegu ei taha kõneleda. Kuid eeskujusid selleks leiame mujalt mitmesuguseid, nii on, näituseks, Shweitsis nõndanimetatud — landsgemeinde kantonid olemas,

kus ammann ühtlasi landsgemeinde ja walitsuse esimees on ja riiki nii esitab. Meie wõime ka nii teha, et Asutawa Kogu esimees ühtlasi ka walitsuse esitaja oleks. kui see otstarbekohane leitakse olewat, takistusi selleks mingisuguseid ei ole, see ei käiks ühegi teooria wastu, muidugi, ma tähendan, kõik see on kohane senni, kui Asutaw Kogu, kui niisugune, koos on ja kui ta seda ajutises walitsuse korralduses, mitte aga põhiseaduses tahab maksma panna. Sellest seisukohast wälja minnes tuleks kogu see ettepanud projekt ümber töötada, teatawal wiisil lühendada, et temast tõesti see juriidiliselt wälja paistaks, nimelt, mitte puuduline põhiseadus, mis ta ei ole, waid Asutawa Kogu kodukord walitsuse ajutiseks rakendamiseks. Asutaw Kogu peab oma otsekohe ülesande, riigi konstitueerimise juurde kohe üle minema ja kui ta oma ülesande lõpule on wiinud, siis oleks tema kui absoluutse riigi wõimukandja tegevus lõpetatud. Senni aga kestab ta edasi, kui Eesti wabariigi piiramata, lahutamata ja wõõrandamata kõrgema wõimu teostaja, kes ainult oma walitsemise tööd kodukorra wäljaandmisega tahab kindlamatesse piiridesse rajada. (Käte plaksutamine paremal pool.)

J. Lattik (kristl.): Wäga austatud Asutawa Kogu liikmed! See komisjoni poolt Asutawale Kogule ettepanud põhiseaduse eelnõu ei ole oma kogu poolest mitte wäga suur, mõni lehekülj, aga oma sisu poolest on ta siiski wäga suur ja rikas. Tema sisse on wäga palju materiaali mahutatud ja sellepärast kutsus ka see wäike eelnõu eile nii suuri tülisid ja waidlusi esile, kuna täna nähtawasti meeled rahulisemad on ja asjalikumalt asja arutatakse.

Kui ma nii ütelda tohin, siis seisab see eelnõu koos kaheksast osast, millest selgesti paistab silma meie tulewase Eesti riigihooone. See hooone oleks siis kaheksakordne. Alumisel korral asub demokraatlik wabariik ise, teise korra peal tema kodanikud, teine punkt räägib neist; kolmandal korral asub wõim ja neljandal — on Asutaw Kogu ise. ja kaheksandal korrale on paigutatud need Asutawa Kogu liikmed, kes selle eelnõu tagasi lükkawad ja sellega mitte ükskord rahul ei ole. Mind iga osa selles eelnõus ei huwita, ja ma peatan ainult seal kohal, kus ma oma parema tundmise järele „wiga näen laita“ ja kus ma wõin appi tulla oma wäikese abiga.

Ma pean tunnistama, et komisjon hoolsalt oma tööd on teinud. Mitmes punktis on ta isegi peensusteni läinud ja asja õige sügawalt üles wõtnud. Ma nägin, et oli üles märgitud kakskümmend koolilast wäiksematelt rahwusrühmadelt, kellele luba antud siis emakeeles õpetust saada kui neid kakskümmend last ühes klassis on. Mina ei ole jurist ja ei tunne põhiseaduse peensusi, saan aga aru, et siin siiski liig liiale on mindud, kuna mõnest teisest suurest asjast ühe sõnaga ja ilma selletagi on mööda mindud ja ei ole tähele pandud. Ühes suures paragrahwis wilksatawad silmade eest mööda mitmed wabadused; trükiwabadus, sõnawabadus, trüki- ja streigiwabadus, nende hulgas ka südametunnistuse ja usutunnistuse wabadused. Need on suured wabadused ja neile on endistes seadustes terwed osad pühendatud. Meie rahwa usuolu, mis ennast ristiusu kiriku wormi on walanud, on nii edenenud, et meie kirik siamaale on alati riigiga ühenduses olnud. Meie kirik oli ühenduses Wene riigiga ja seisab praegu weel Eesti wabariigiga ühenduses. Riik on kirikule seadusi teinud, seadusprojektid walmistanud, riik on neid seadusi parandanud ja muutnud ja teisi korraldusi teinud. Ajutine walitsus on meie kirikuseadusi teatawal wiisil muutnud ja uusi korraldusi kirikule annud. Loomulik oleks, minu arwates, et niisuguses suures ja tähtsas töös, nagu põhiseaduse eelnõus ehk selles algseaduses ka nüüd oleks ära tähendatud, kindlalt ja selgelt wälja öeldud, missugust rada ja teed Eesti wabariik sellel alal tahab käia. Kiriku ja riigi lahutamise küsimus oleks tingimata siin pidanud aset leidma ja selge sõnaga wälja öeldud olema. Ma olen Asutawa Kogu liikme suust niisugust seletust kuulnud, et tema lihtsalt eitab kirikut, kui niisugust asutust. Eitab ka iseenesest mõista inimesi, kes kiriku lähedal on, kes sealt endale elujõudu ammutawad, lubab waikides mööda minna, see olla kõige parem. Mina saan aru, et selle asja üle, mida inimene ei armasta, ei taha tema ka rääkida, aga wäga lugupeetud rahwasaadikud, mina juhin tähelepanu selle peale, et meie siin mitte ei ole üksikute rühmade esitajad, waid meie oleme siin Eesti riigi aluste loojad ja peame tingimata kõigile inimestele kodu looma, ka neile, kes ristiusu kirikul oma südamega lähedal seisawad, kes seda kaitsewad, mis neile armas. Neid on ka suur hulk ja loomulik on ka nende nõue, et nemad kodu saawad, mis nende kodu

wääriline oleks. Kirikuseadus on olemas täies ulatuses. Teda ei saa mitte ignoreerida, seda wõib kas muuta, parandada, teiste orgaanide kätte anda, keda asi huwitab, aga teda ei saa iialgi eitada. Mina jõuan sellele kohale ja peatan siin, kus meile silma paistab suur küsimus, millest nii palju on kõneldud koosolekutel ja kirjutatud ajalehtede weergudel — kiriku ja riigi lahutamisest. Meie, kes meie ristiusu kirikule lähedal seisame, ristiusu haridust ja kultuuri kaitseme, terwitame soojust südamest kiriku ja riigi lahutamist, sest mina usun, et see tingimata mõlematele kasulik on, riigile ja kõige suuremale ja wanemale organisatsioonile tema keskel, kui tema oma elujõudu ja nõudeid suudab wabalt arendada, ilma sunduseta ja ilma wälise mõjuta, nii et keegi teda takistada ei wõiks, ja sellepärast arwan mina, et siin selles põhiseaduses ja nimelt, 4. punktiks § 12, kus räägitakse Asutawa Kogu ülesannetest, tuleks wäike lisamärkus teha, nimelt seal, kus kõne on Asutawa Kogu ülesannetest: „Asutaw Kogu seab oma ülesandeks wälja anda ühes kodanikuõigusega, wabaduse kindlaksmääramisega, ühtlasi maakorralduse, tähtsamaid ülesandeid kindlaks määrata....“, mina teen siin lisanduse „Asutaw Kogu peab oma ülesandeks ka kiriku ja riigi wahekorra äramääramise ja lahutamise seaduse wäljatöötamise.“ Sellega oleks täiesti ära öeldud, missugust teed ja rada meie põhiseadus tahab käia ja kuidas tema selle kõige wanema organisatsiooni peale riigi keskel waatab, kuidas temast lugu peab, teda õieti hindab.

Kristlik rahwaerakond tahab lähemal päewil omalt poolt sisse anda tutvustamiseks Asutawale Kogule kiriku ja riigi lahutamise seaduse põhijooned. Ja mina usun kindlasti, et wäga austatud Asutawa Kogu liikmed selles tõsisel ja suures küsimuses, kus tegemist on inimeste südametunnistuse ja usutunnistuse wabadusega, oma tööjõudu, oma oskust sellele tööle ei keela ja olen selle peale kindel, et see hoone, mida meie ehitame, ainult siis koduseks saab, kui meie ka selle suure küsimuse juures asjalikuks jääme, käsikäes käime; olen kindel, et see hoone kõikidele armas ja kallis on.

J. Uluots (maal.): Kõrgesti austatud rahwasaadikud. Mina täna ja eile olen kuulnud kõnesid, milledes räägiti küll Ameerikast, küll Helweetsiast, küll Prantsusmaast, küll Inglismaast, üldse kõikidest maadest. Räägiti ka sellest, et

ühiskonnad on niisugused ja teistsugused. Üks asi aga jäi siiski täiesti selgitamata — nimelt, mis meie Asutaw Kogu ise õieti on.

Täna meie kuulsime härra Päts'i kõnest, et Asutaw Kogu on absoluut, suveräänwõim. Tema puudutas seda küsimust nii selgesti, nii hästi ja mina arwan, et kõik enam-wähem leppisid seletusega, mis härra Päts'i poolt ette toodud, nimelt, et Asutaw Kogu on suur võim, et tema loob meie riigi ja on praegu meie riigi kõikwõimuline asutus ja esitaja. Kuid mina arwan, et wististe on meie wabariigi piirides ja niisama ka väljaspool meie wabariigi piirisid isikuid, kes arwawad, et meie Asutaw Kogu ei ole õieti mitte midagi, et Eestimaa on ainult Wene riigi osa, et need, kes siin istuwad, räägiwad ainult omale, et nemad ainult oma keskel teewad mingisuguseid seadusi, millel miskit makswust ei wõi olla. Teie wast ütlete: „Kuidas? meil oli ometi 19. mail Asutawa Kogu pidulik koosolek ja seal sai wastu wõetud Asutawa Kogu deklaratsioon Eesti wabariigi iseseiswusest ja rippumatuses“. Aga mina ütlen, et see deklaratsioon oli väga libedale alusele pandud. Seal öeldi, et Eesti rahwas oma loomuliku õiguse põhjal ja loomuliku õigusega iseseiswat riiklist olemist maailma rahwaste liidus enesele nõuab. Mina pean ütleva, et see loomulik õigus on väga ja väga kardetaw asi. Sel ajal, kui loomuliku õiguse teooria ilmale tekkis, oli selle loomuliku õiguse õpetusega ühenduses ka arwamine, et oli kord olemas aeg, kus inimeste wahel mingisugust seadust ega korraldust polnud, kus oli maksmas ainult loomulik õigus ja sellest järgnew loomulik wägiwald. Ja mis teie arwate, kui meie oma riiki rajame loomulikkude õiguste peale, ainult loomuliku õiguse seisukohale, kas siis ei wõi wenelased asuda samale seisukohale ja oma seisukohast ütelda: meil on ka loomulikud õigused ja meie kägistame teid ära. Nõnda siis minu arwates on see väga tähtis küsimus, mis see Asutaw Kogu õieti on ja kes meie ise oleme. On Asutaw Kogu seadusline asutus, wõi on ta rewolutsionääride pesa? Selle jaoks, et seda küsimust otsustada, tahaksin eeldawa seletuse anda.

Riigiwõim wõib olla õieti kahesugune, kas tema on seadusline wõi on ta mitte-seadusline, see on kas seadusline wõi rewolutsiooniline ehk kontrrewolutsiooniline võim. Seadusliku võimu iseloom ja kehastus seisab selles, et kõik riigi organid ja asutused, ülemast algades, kõige-

alamatega lõpetades, töötawad teatawate seaduste põhjal. Aja jooksul wõiwad need asutused muutuda, ühele wõib rohkem õigusi antud saada, kui teisele, kuid kõik need uuendused ja kõik need muutused sünniwad kõik seaduste piirides ja seaduste põhjal. Nii palju kui riigis on sarnane võim olemas, nii palju kui riigiwõim seaduste peal põhjeneb ja edeneb, nii palju on tegemist seaduslise võimuga ja seaduslise riigiga. See seadusline riik, see legaal võim, see wõib sundida, tal on õigus rahwast enese alla painutada ja kõik kodanikud on kohustatud selle seaduslise võimu alla painduma; kes seda mitte ei tee, see paneb wastu ja selle jaoks on seaduslised abinõud olemas, et teda painduma sundida. Teine asi on rewolutsiooniline ehk kontrrewolutsiooniline võim. Selle võimu tundemärk seisab just selles, et tema ei ole sündinud seaduslisel põhjal ja seaduslistes piirides, waid miskisuguse wägiwalla teel. Niihästi üks kui teine on selle poolt ühesugused, et nende aluseks ei ole mitte seadus waid wägiwald. Tekib küsimus, missugune wahekord on kodanikkudel rewolutsioonilise ehk kontrrewolutsioonilise walitsuse wastu ja ma arwan, et teist seisukohta ei wõi olla, kui loomulik õiguse seisukoht; kes tahab, see tunnistab, kes ei taha, see ei tunnistata. Siin on igal kodanikul oma õigus nõnda ehk teisiti painutada ennast riiklise võimu alla. Nüüd tuleb awalikuks see iseloomuline seisukord, millest ma rääkisin ja milles meie seisame. Wene keiserrüik oli seaduslik võim. Seal olid küll mõnesugused mässud rahwa seas, mõnesugused koja pöörded, kuid lõppude lõpuks oli see riik põhjendatud seaduste põhjal. Wõib olla, olid need seadused head, wõib olla, olid halwad, selle kohta wõis igal kodanikul iseäraline seisukoht olla, kuid seda pidi tunnistama, et võim oli olemas ja see võim oli seaduslisel, legaal alusel. Selle võimu kandjate wahel oli aegade jooksul ikka teataw ühendus olemas, oli võimu seadusline successio. Sellest legaalsest võimust järgnes alamluse kohustus kodanikkude poolt riigi wastu. Kes seaduswastaliselt seaduslisele võimule wastu pani, sai riigi poolt seaduspäraselt karistatud. Nõnda oli seisukord niikaua, kui oli Nikolai II walitsemas. 2. märtsil 1917 a. nagu teie kõik väga hästi mäletate, astus Nikolai II võimu teostamisest ära ja andis legaalsel teel, ühes meeles riigiwolikoguga, selle võimu oma wenna Mihail Aleksandrowitshi kätte, kes seda

aga mitte wastu ei võtnud ja, sellest loobudes, täie võimu riigivolikogu poolt loodud ajutisele walitsusele andis. Ajutine walitsus oli seega Wenemaal ka seadusline võim. Sellest järgnes, miks niihästi Nikolai, kui ka ajutise walitsuse alla kõik Wene kodanikud sunnitud olid painduma. Asjalugu muutus 24. oktoobril 1917 a. Siis sai Wenemaa ajutise walitsuse võim kukutatud ja asemele astus uus võim — enamline võim. Sel võimul ei olnud mingisugust seaduslist ühendust ajutise walitsuse võimuga. Ta polnud miskisugusel seaduslisel teel tekkinud, waid wägiwallaga rajatud; see oli rewolutsiooniline võim, mis Wenemaal praegu weel kestab. Nii palju kui mina tean, ei ole Wenemaal ka praegu ühtegi asutust, kes legaalsel teel võiks edaspidi Wene riigi võimukandjaks saada. See tähendab, kui enamlus ka saab häwitatud, uus võim loodud, siis see võim saab kontrrewolutsiooniga, mitte seaduseteel rajatud. Nüüd tekib iseenesest küsimus, mis-suguses wahekorras olid siis Wene alamad 24. oktoobril 1917 a., kui Wenemaa seadusline võim sai ära häwitatud. Ma juba rääkisin, et kodanikud on kohustatud ja ühendatud mitmesuguste sidemete läbi seaduslise võimuga. Kui aga sünnib rewolutsioon, siis ühes sellega pudenevad ka kodanikkude kohustused selle uue võimu wastu. Sellest järgneb, et 24. oktoobril 1917 a. kadus ühe hoobiga Wene seniste kodanikkude alamluse kohustus Wene riigi wastu. Endine riigivõim kadus, riigivõim, kui teatud subjekt, kadus ära, ühes sellega pidid ka iseenesest kaduma kohustused häwitatud endise riigivõimu wastu, sest nulli wastu ei saa keegi kohustatud olla. Kui sellepärast 19. mail s. a. Eesti Asutawa Kogu poolt wastuwõetud deklaratsioonis räägitakse, et Eestimaa ja Eesti rahwas on katkestanud sidemed Wene riigi wastu 24. webruari 1918 a., siis arwan ma, ei ole see mitte õige. Juba 24. oktoobril 1917 a. rebenesid sidemed Eesti rahwal Wene riigi wastu ja mitte Eesti rahwas ei katkestanud neid sidemeid, waid Wene riik ise. Nüüd tekib küsimus, kuidas siis see Eesti riik tekkis, kui Eesti rahwal ei olnud enam alamluse ja kohustuse sidemeid Wene riigiga, kas ka rewolutsioonilisel teel, wõi legaalsel alusel. 30./III 1917 a. anti Wene ajutise walitsuse poolt nagu teada ajutine seadus, ja selle seaduse põhjal sai konstrueeritud Eestimaa maanõukogu ja maawalitsus, neile asutustele anti teatawad autonoomilised õi-

gused. Selle seaduse põhjal oli maksmas 24. oktoobril 1917 a. Eestimaa awalik kord, awalik omawalitsusline ja administratiivne kord. Kui nüüd mäss sündis, siis tuli Eestimaa walitsusel küsimus, kas tunnistada seda rewolutsioonilist walitsust wõi mitte. Minu arwates Eestimaa walitsus oli esialgu segasel arwamisel. Ainult 15. nowembril 1917 a. tunnistas Eesti maapäew, et tema mitte ei pea õigeks miskisuguseid käskusid Eestimaa, tulgu nad kelle poolt tahes, ja ainuke Eestimaa käski w ja kõrgem võim on tema ise, see on — Eesti maanõukogu. Teie näete siis, et siin tunnistab maanõukogu ennast kõrgemaks võimuks. Maanõukogu oli legaalsel alusel tekkinud, oli seadusline asutus. 24. oktoobrist peale oli ta kõrgem seadusline võim ja pidi ennast kõrgemaks seadusliseks võimuks kuulutama, sest sennine kõrgem seadusline võim Eestimaa — Wene ajutine walitsus — oli hukka saanud. Maapäew tegi seega loogilise järelduse Wenemaal sündinud rewolutsioonilisest pöördest ja pani Eesti riiklisele iseseiswusele legaalse aluse. Ma ei taha pikemalt seletama hakata, missuguste aktide põhjal edenes edaspidine Eesti riikline korraldus. Need aktid on igal ühel teada ja nüüd ka üles loetud selles iseseiswuse deklaratsioonis, mis 19. mail s. a. Asutawa Kogu poolt wastu võeti.

Mis järeldused ma siis kõigest sellest teen?

Ma teen selle järelduse, et meie riik ja peale muu Asutaw Kogu ei ole mitte sündinud ise rewolutsiooni teel, ei ka mitte waturewolutsiooni teel. Seega ei ole Asutaw Kogu ei rewolutsionääride, — ei ka waturewolutsionääride pesa, waid seadusline asutus. Meie riigi iseseiswus on sündinud selle tõttu ja sellepärast, et Wenemaal häwines seaduslik võim. Wene mitteseaduslist võimu, olgu ta rewolutsiooniline ehk kontrrewolutsiooniline, ei wõi Eesti sellepärast ka iialgi oma kohta makswaks tunnistada ja keegi ei wõi teda ka selleks sundida.

See oli minul ainult sissejuhatuseks, et aru saada praegusest riiklisest seisukorrast, kuid palju tähtsam praegusel juhtumisel on selgusele jõuda selle kohta, mis loomu Asutaw Kogu kannab.

Sõna „Asutaw Kogu“ iseenesest on oma sisu poolt pööratud tulewiku poole, see tähendab, ta peab midagi asutama, rajama. Täna sai seletatud, mis mõttes Asutaw Kogu just rajab ja mis ta wõib, kuid

oma tekkimise poolest on Asutawad Kogud siiski mitmesugused. On Asutawad Kogud, mis sündinud rewolutsiooni teel, mis on sündinud nõnda ütelda seaduslise võimu wastu; nendel ei ole sellepärast seaduslist alust, nendel ei ole seaduslist minewikku, neil on ka sagedasti mitte-seadusline tulewik.

Eesti Asutaw Kogu läheb selles punktis mitmest teisest Asutawast Kogust lahku: Siin, nagu ma rääkisin, oli riigi asutajaks maapäew ja tema poolt loodud sellekohased asutused ja võimud. Maapäewa poolt sai välja antud ka see seadus, mille põhjal Asutawa Kogu liikmed said walitud. Sellest meie siis näeme, et Asutaw Kogu ei ole mitte ainult Asutaw Kogu, waid ka „Asutatud Kogu“. Need võimud, mis meie riigi elule kutsusid, need samad võimud määrasid umbkaudu ka ära, mis Asutawal Kogul täita on.

Juba maapäewa otsus kõrgema võimu kohta 15. nowembril 1917 a. tähendab, et Asutaw Kogu saab ära määrama meie riiklise, seadusandlise ja walitsuslise võimu; niisama ka manifestis 24. webruaril 1918 a. kui ka walitsuse aktis 11. nowembril 1918 a. ajutise walitsuse iseäralises deklaratsioonis, mis sai awaldatud 19. nowembril 1918 a. kõigis nendes aktides määratakse teatawad sihid ja teatawad ülesanded, mis Asutawal Kogul täita tuleb.

Teie nägite, et Asutaw Kogu on seaduslisel teel ellu kutsutud ja temale on peale pandud ülesanded, mis ta peab täitma. Ja kõik need ülesanded sulawad ühte, nimelt et Asutaw Kogu peab õige põhiseaduse välja andma. Kuid Asutawa Kogu ülesanne on siiski raskendatud teiste ülesannetega. Sel ajal, kui Asutaw Kogu annab välja riigi põhiseadust, kui tema koos on ja eneses kõrgemat võimu kehastab, selsamal ajal on tarwis anda ka üksikuid jookswaid, vähema tähtsusega seadusi, selsamal ajal on tarwis riiki walitseda, on tarwis kohut mõista ja üldse täita neid toimetusi, mis praeguselt kultuuriliselt riigilt nõutakse. Ja nüüd tekib küsimus, kui palju Asutaw Kogu oma peale peab wõtma neid kohustusi, mis otsekohe Asutawa Kogu, kui sarnase ülesannetesse mitte ei kuulu.

Ma pean tähendama, et Asutawad Kogud on maailmas ikka miskisuguse wande all olnud, wande all selles mõttes, et nad liig palju võimu oma kätte ja seda iga teel, moel katsuwad saada. Tahawad seadusi anda, tahawad kohut mõista, taha-

wad walitseda. Ja selle tõttu ei saa walitsuse masin nii käia, nagu soowitaw, ei saa kohut mõista nagu soowitaw ja seadusandmine lonkab. Lõpuks on just Asutawate Kogude tõttu riigid kimpu jäänud, väga suurde hädasse sattunud ja nendes korratused tekkinud. Ja need, kellele see kasulik, iseäranis miskisugused awantüristid, miskisugused osawad sõjawäelised kindralid ja muud — need on wiimati Asutawaid Kogusid kasutanud, mitte riigid ise. Teie näete, et Asutawal Kogul on ikka weecaluste kiwidega tegemist olnud. Mispärast see nõnda on? Wäga loomulik. Asutaw Kogu on loomu poolest riikirajaw element, olgu tema teisest asutatud ehk ise tekkinud, ta annab põhiseaduse, selle korralduse, mille põhjal teised võimud peawad töötama. Aga tema on ka inimeste kogu ja sellel kogul nagu üksikul inimesel on ikka tahtmist ja ikka püüdmist oma kätte niipalju võimu koguda, kui iganes võimalik, ja seda võimu oma käes hoida niipalju ja niikaua, kui iganes võimalik. Seep see pätulangemise põhjus. Selles mõttes on Asutawatel Kogudel väga suur sarnadus üksikupealiste majesteetidega, miskisuguste absoluutsete keisrite ja kuningatega. Ka need ei taha võimu oma käest ära anda. Asutawa Kogu kohta teoreetiliselt ütelda, et tema liig palju võimu oma kätte wõtab, oleks wast liialt öeldud, waid asja peale peab otstarbekohasuse seisukohast waatama. Teooria võib ainult hindaja olla, võib sündinud fakti konstateerida ja nende süsteemi luua, kuid teooria ja tema süsteem ei wõi olla otsustandew riigi loomise asjus. Sellepärast siis tekib küsimus, mil wiisil ja mil teel praegune Asutaw Kogu saaks meie riiki sel ajal, kui ta koos on, kõige parem korraldada. Selles mõttes ja sellest seisukohast üksinda peab waatama eelnõu peale, mida praegu siin Asutawas Kogus arutatakse.

Ei saa keegi waielda, et Asutawa Kogu käes ei pea olema rajaw võim. Asutaw Kogu võib ja peab välja andma need seadused, mis meie riigi tulewikule kuju annawad. See on otsekohene ülesanne Asutawale Kogule, sellest loobuda milgil tingimisel ei saa ja ei tohi. Kuid koguni teine küsimus on, kui palju peab Asutaw Kogu oma kätte ka walitsuslist võimu, kui palju peab oma kätte wõtma kohtulist võimu, ja kui palju peab tema oma kätte wõtma miskisuguseid rahwuswahelisi toimetusi jne.

Ja need on niisugused küsimused, mida juriidiliselt ja teoreetiliselt otsustada

ei saa, kuid mida tingimata teatud wiisil otsustama peab.

Siin on tähendatud, et eelnõus, mis Asutawale Kogule ette pandud, Asutawale Kogule liig suured wolitused walitsemise sulites on antud, ja kartust awaldatud, kas walitsus selle tõttu mitte nõrgaks ja jõuetuks ei jää. Kõik oleneb sellest, mis-sugusel mõõdul Asutaw Kogu saab walit-suse peale mõjuma ja kui suur teguwõim meie praegusel walitsusel on. On ta tegu-jõuline, siis leiab ta teed, mis teha, aga kui ta on tegujõuetu, siis wõib ta oma teguwõimetust süüks anda Asutawale Ko-gule, seletades, et temale ei ole mingisuguseid juhtnööre ja käskusid antud ja sellepärast olge lahked, — ta ei wõida ka mitte midagi teha. Minu arwates, kui ta-hetakse Asutawale Kogule mingisugust wõimu walitsuse tegewuse juhtimise mõttes jätta, siis leitagu abinõu, mis kind-lustaks, et walitsus teatawaid toimetusi mitte tegemata ei jäta, kui ka Asutaw Kogu sellekohaseid juhtnööre ja ülesan-deid walitsusele ei annaks. Kuid minu arwates on wastuwõetawam ja otstarbe-kohasem teine seisukohalt ja nimelt, et Asutaw Kogu oma kätte walitsuse funk-tioone mitte ei wõtaks. Walitsuslik wõim jäägu kõiges oma täiuses ainult walitsuse kätte. See on juba sellepärast tarwis, et Asutawa Kogu tööd kiirendada, millest ma edaspidi veel räägin.

Teine küsimus on, nagu teada, kohtu küsimus. Selles eelnõus, mis praegu ette pandud, öeldakse, et selle seaduse piiri-des teostab kohtulist wõimu wabariigi kohus. Kui meie waatame, mis selles ajutises korralduses kohtu kohta öeldud, siis näeme, et kohtu kohta õieti ühtegi paragrahwi ja seadust ei ole ja selle tõttu ka ühtegi piiri kohtutegewuses ei ole. Kui tahetakse piiri seada, nagu eelnõus tähendatud, siis peab täienduse te-gema kohtu korralduse mõttes. Et eelnõu järele kohtunikud walitawad on, ei muuda igatahes asja.

Need on üldised jooned ja ülesanded, mille ees Asutaw Kogu praegu seisab. Kui meie olemasolewa seisukoha seleta-nud, tahan edasi minna selle ettepannud eelnõu üksikasjalisele arutusele. Selles eelnõus on riigiwõimu kohta öeldud, et riigi kõrgem wõim kuulub rahwale: see iseenesest ütelda seda, et Asutaw Kogu ei taha täielik peremees olla, waid tunnis-tab peremeheks rahwast. See wõib tea-tud poliitilise waate seisukohast ilus olla, wõib ka mitte ilus olla, kuid ma ei taha

mitte poliitiliselt waadata, waid juriidili-selt. Ma pean ütlema, et see arwamine, et wõim kuulub rahwale — on wale. See arwamine on juba keskajal tekkinud nõndanimetatud monarcho peksjate, mit-mesuguste lahkusuliste rühmade keskel ja iseäranis suure põhjenemise saanud Rousseau poolt 18. aastasajal. Kuid wiimase ajal loobutakse ikka rohkem sel-lest arwamisest ja ikka rohkem ja rohkem tullakse otsusele, et riigiwõim, kui sar-nane, ei kuulu mitte rahwale, waid kuu-lub riigile, kui niisugusele. Mitte rahwas ei ole wõimu persoon, waid riik ise. Was-tandiks sellele personifitseeritud rahwale, millest räägitakse käesolewas eelnõus, wõiks tuua absoluutset monarhiat, kus räägitakse, et monarh walitseb Jumala armust. Seal on Jumal personifitseeritud. Rahwas lõppude lõpuks on ainult inimeste-kogu ja muud ei midagi. Kui tema saab persooniks, ainult seaduste põhjal ja teel wõib ta riigi orgaaniks muudetud saada, kuid tema on siis ainult riigiwõimu teos-taja, aga mitte wõimu subjekt. Nõnda siis, kui meie teoreetiliselt seisukohalt waatame, siis ma ütlen, see waade, mis eelnõus esineb, on wana waade ja ei kanna arwustust välja. Muidugi positiivselt waadates, wõib teisiti otsustada ja selle-kohaseid samme astuda, kuid see on juba maitse ja meeldiwuse asi, ja siis enam waielda ei maksa, sest maitse asjus waielda oleks asjata. Sellesamas para-grahwis on ette toodud, et waieldaw per-soon — rahwas, — on wolitanud Asu-tawat Kogu wõimu teostama. Kui aga rahwas on ainult riigi orgaan, siis tema iseenesest mõista ei saa Asutawat Kogu wolitada, sest Asutaw Kogu on ju ise tea-taw riigi orgaan, teataw riigi asutus. Wõidaks wast tähendada, et selles eel-nõus on ette nähtud referendum ja sarna-sel juhtumisel rahwas wõtab osa riigi-wõimust otseskohtes teel. Ma ütlen, see on väga õige! Aga rahwas wõtab refe-rendumi näol riigiwõimust osa jällegi ainult, kui riigi orgaan. Wõidaks öelda, et temal on seaduse algatuse õigus, teata-wal grupil õigus seaduse algatust toime panna. Aga mina ütlen, siin astub teataw osa rahwast jällegi üles, kui riigi orgaan. Nõnda siis see paragrahw, mis räägib, et kõrgem wõim kuulub rahwale, on minu arwates ja minu parema tahtmise juures riigiõiguse seisukohast waadates, wale ja wananenud. Aga kui tahate wastu wõtta seda paragrahwi, nii nagu ta on, siis peab ka järeldusi tegema. Siis jätke, näituseks, rahwale õigus Asutawa Kogu

wastu mässu tõsta, sest mässuõigus järgneb iseenesest sellest, et rahwale kuulub kõrgem wõim. Wõib olla tahetakse järeldus teha. Mina omalt poolt soowitaksin seda punkti teisel kujul redigeerida.

Edasi on väga tähtis meie riiklises elus, kuidas saab välja nägema üksikute isikute wahekord riigi vastu ja üksikute isikute wahekord üksteise wahel. Meil on viimasel ajal, ja veel enam teistes Euroopa riikides, päewakorda tõusnud rahwuste küsimus. Meie Eesti rahwas on õieti kibedalt tunda saanud wõõra rahwa iket. Kuid peab tunnistama, et meie küllalt põhjalikult pole kaalunud ja juriidiliselt arutanud rahwuste küsimust. Meie ajutise põhiseaduse projektis pole vähemuses olewate rahwuste õigused küllalt garanteeritud. Need õigused on ainult deklaratiivset laadi. Siin öeldakse, näituseks, et neile antakse keele tarwitamise õigused, emakeelne kool jne., kupa rahwuslisest autonoomiast ei näi juttugi olewat. Öeldakse, et rahwuskultuuriline autonoomia ei käia kokku demokraatliste põhimõtetega, ja sellepärast olewat selge, et demokraatlise riigikorra juures kultuur-autonoomiast juttugi ei wõida olla. Muidugi, demokraatlisest korrast wõib ühel ehk teisel wiisil aru saada. Kuid ei wõi, minu arwates, ka demokraatlise korra juures inimest mõõta aritmeetilisest seisukohast, waid kultuurilisest. Ja kui meie kultuuriliselt seisukohalt waatame, siis näeme, et inimesed ei ole ühesugused, et nad räägiwad üks ühte, teine teist keelt jne. Veel rohkem, siin pole meil tegemist mitte üksiku inimese eneseawaldusega, waid teatawa isikute kogu eneseawaldusega. Ja sellega peame meie igatahes oma riigikorraldamise juures rehkendama. Selle vähemuses olewa kogu eneseawaldustele peame meie maad andma ja neile neid wabadusi kindlustama, mida meie iseenesele nii väga püüame saada.

Ma arwan, et Asutawale Kogule ei tee halba, kui ta selle ettepaneku vastu wõtaks, mis siin eile härra Pöhli poolt tehti, sellega meie siin midagi ei kaotaks, astuksime ainult sammu, mis õigluse seisukohalt heakskiitmist wõib leida.

Nüüd tahaks ma lõpuks veel rääkida sellest paragrahwist, kus räägitakse kodanikkude õigustest ja kohustest. Siin on räägitud, et see peatükk wõiks välja jääda. On räägitud ka selle poolt, et ta peaks alale jääma. Ei taha siin praegu seisukohta selle üle wõtta, mis tuleks teha. Ainult arwan, et üldistes joontes

wast wõiks ta välja jätta, see ei teeks mingit kahju. Ja kui ta siiski peaks vastu wõetama, siis oleks tarwis teda lähemalt arutama hakata. Ma arwan, et niihästi komisjon, kui ka siin suurem osa rahwasaadikuid, nimelt need, kes pahemal pool ja keskel istuwad, seda peatükki toetama saawad. Sellepärast loen enese õiguseks ja kohuseks selle peatüki juures natuke üksikasjalisemalt peatada wõiwat. Siin on selle üle juba räägitud, et Asutaw Kogu on teatawas mõttes absoluutne walitseja, ta on suwerään, sõna kõige tõsisemas mõttes. Oletame, et ta nõnda on, mina oletan, et olen sellega ka nõus. Asutaw Kogu on mõnesugune mitmepealine absoluutne majesteet. Kui aga Asutaw Kogu tahab seadusi anda, siis peab ta suutma seadusi ka läbi wiia, elus kehastada. Selles peatükis aga ei ole juttu ei mingist garantiist, mis nende seaduste läbiwiimist kindlustaks. Siin on ainult lubadused. Ja lubaduste seisukohast waadates paistab see peatükk väga iseloomulik olewat. Ma räägin praegu just nendele, kes selle peatüki wastuwõtmise poolt on. Teie lubate häid asju, teie räägite rahwaharidusest ja kodanikkude wabadusest, külwate kõik wabadusega üle. Kuid need wabadused on kõik niisugused, mis kuuluwad inimese waimu ilma ja puutuwad hinge. Ühe asja olete aga ära unustanud, ehk igatahes, ühekülgsest waadeldud, et inimesel ei ole mitte ainult hing, waid kõige pealt ihu. Ja nende ihuasjade kohta käib ainult üks paragrahw, nimelt see, kus räägitakse inimese ülespidamisest, see on ülespidamise õigusest. See on üks väga suur õigus. Üks eelkõnelejatest, kui ma ei eksi härra Olesk, ütles, et selles eelnõus on selles asjus tehtud nõnda ütelda, esimene samm inimsoo arenemise ajaloos ja see esimene samm on meie kodukaswanud jurisprudentsi poolt tehtud, seega meil tema esileidmise au. Mina aga arwan, et see siin igatahes eksitus on. Wähemalt 1793 a. oli Prantsuse konwendi konstitutsioonis sarnane paragrahw ülewal, ja palju täpisepealsemalt ja palju huwitawamalt, kui ta siin sisse on pandud. (P a r e m a l t p o o l t: 1848 a. ka.) Ma ei ole seda waadanud ja tähele pannud, aga igatahes, kui ta juba 1793 a. oli, siis ei ole ta praeguses eelnõus mitte esimene ja igatahes meie esimese poja õigust selles asjas ei saa.

Nüüd aga tahaks ma seda asja lähemalt waadelda ja arwustada. Siin öeldakse, et igale Eesti wabariigi kodanikule

tuleb kindlustada inimesewäärilise ülespidamise õigus sellekohases seaduses määratud korras, selle õiguse teostamiseks tuleb kindlustada kodanikuile võimalus tööd saada, samuti ema- ja tööjõukaitse ning nooruse, wanaduse, töövõimetuse ja õnnetuste puhul tarviliku toetuse saamine riigilt. Kui endisel ajal midagi lubati, siis näitas elu, et seda lubamist peab ka täitma. Kui seda lubamist ei suudetud täita, hakkasid inimesed lubajaid kahtlustama, hakkasid arwama, et võim neid ainult narrib ja meelitab. Arwasid, et nende meelituste tõttu tahtakse võimu kõwendada, kuid tõsiselt ei suudetud selle meelitamise tõttu riigivõimu mitte kõwendada, vaid nõrgendada seda. Kui praegu see seadus nüüd vastu võetakse, siis peab Asutawa Kogu käest küsima, kas selle tõttu tahtakse Asutawa Kogu võimu nõrgendada, või tahetakse teda kõwendada. See on üks asi. Kuid teine küsimus on palju sügavam. Kui riik võtab omale ülesandeks igauhele ülespidamist anda, siis ma küsin, kuidas seda õieti korraldada. Ma ei kujuta kõige parema tahtmise juures seda enesele mitte ette. Võib olla, et ma olen maha jäänud, minu waated ei vasta praegustele ajakõrgusele tõusnud nõuetele. nagu siinpool wast elu mõistetakse, ja mina ehk etteheidete väärt olen, aga ma isiklikult ei kujuta enesele asja ette. Kui üks inimene tahab ühes kohas tööd, teine teises kohas, kolmas kolmandas, jne., siis lõppude lõpuks, kes peab neid töö- ja teenistuskohiti otsima. Muidugi riik ja tema teendid, kes kohti otsiwad. Aga kas wiimaks selle tõttu kohaotsijaid ei teki niisama palju, kui kohatahtjaid ja kes neid kõik siis üles peab? Teie peate sellega rehkendama, et praegusel ajal otsib igaüks omale kohta ja kui siis ei leia, annab riik toetust. Siin aga tahate teie kindlustada niisuguse seisukoha, et enesel ei ole tarwis muretseda, ega mingisugust kahtlust karta tulewiku eest. Ma saan aru, et on arwamised, mille järele riik võib kõik teha, et riik on niisugune Leviathan, kes kõik oma sisse imeb ja omas kõhus kõik ära seedib, niipalju kui heaks arwab. Aga selles asjus peate teie mõtlema, kas Eesti wabariik jõuab kõiki neid inimesi korralikult ära seedida. Mina arwan, et raske seisukord võib tulla, et seedimiswalud saawad elukardetawad olema, kui teie selle seaduse vastu võtate; ja mina soovitaksin asja peale ka „riigimeditsiiniliselt“ waadata.

Teine küsimus on rohkem kodanline,

kui esimene ja nimelt, väga wanaaegne ja wastuwaidlemata. Kui teie võtate riigi kätte ikka rohkem ja rohkem asutusi, kui teie võtate riigi kätte maa wabrikud, trükkikojad, kauplused, kui teie võtate kõik ained ja asjad riigi kätte, siis riigi mõju läheb selle juures suureks, aga waese kodaniku elu kibedaks. Teie garanteerite temale küll ülespidamise õiguse, aga see üksinda ei aita. Soldatitele antakse kasarmus ka ülespidamine, aga nemad ei ole sugugi rahul, nad on selle elu wastased.

Nõnda jääb küsimus üle, kas waesele kodanikule ei tuleks anda ka pisukesi õigusi vähemalt üksikute ainete peale, näituseks, riiete ja saabaste peale. (N a e r.) Kas ei antaks üksikule kodanikule õigust nende tühjade asjade peale, — see oleks siiski üksikule kodanikule väga ja väga tähtis. Minu arwates peaks siiski Asutaw Kogu helde olema üksikute kodanikkude vastu ja nimelt neile kindlustama omanduse õiguse. Sellega võib veel rahul olla, kui riik jätab omale õiguse konfiskeerida, rekwireerida, jätta ja võtta, aga eraomanduse õigus olgu ometi kindlustatud niisuguste asjade peale, mida riik ei taha võtta. (N a e r.)

Kui teie kodanikkudele midagi ei anna, siis arwawad mõned, et meie oleme sotsialistlikes riigis, et teie tahate sotsialismust maksma panna. Või tahate? (N a e r.) Kui teie tahate sotsialismust maksma panna, siis mõjub ehk see, mis mõõdukad sotsialistid arwawad, et tuleks võtta valmistamise, aga mitte tarvitamise abinõud. Kui teie ei taha sotsialistlist korda maksma panna, ehk kui teie tahate sotsialistlist korda maksma panna, siis võtke see punkt sisse, mida ma pärast ette panen. Kui aga tahate kaugemale minna, noh, siis hakkame waidlema.

Siis tahan ma veel ühest asjast rääkida ja see oleks minu lõpusõna. Kui Asutaw Kogu selle seaduse vastu võtab, siis on tema väga vähe tööd teinud. Ta ei ole rohkem tööd teinud, kui seda, et riigimasin saaks teatawal wiisil liikuda. Praegu ei ole riigimasinal sarnast võimalust olemas, tal ei ole rihmasid, ega rööpaid, mille abil ja peal see masin võiks käia. See on häda põhiseadus, mida meie praegu siin arutame. Väga tähtis on, et nii ruttu, kui võimalik, saaks jäädaw scadus maksma pandud.

Aga minul on kartus, mis tekkinud waadates endisi Asutawaid Kogusid. Peab ütleva, neid on siit ja sealt õnne-

tused waritsenud, — see on nende saatus. Mina olen sellepärast otsusele jõudnud, et see mitmepealine absoluutne majesteet ei ole sagedasti töövõimeline ja ma kardan, kui meie hakkame seadusi andma, ja peaseaduse peale mitte rõhku ei pane, siis meie asi võib halvasti lõppeda. See on muidugi minu isiklik arwamine. Võib teine arwamine olla, aga mina arwan, et meie peame asja peale tõsiselt vaatama.

Saame meie oma tulewase põhiseaduse walmis, siis saab loodud seaduslik walitsus ja teised riigi orgaanid, ja riigimasin on käimas. Minu arwamise järele antagu need seadused, mis rutulikkust nõuawad, rutulises korras wälja ja need, mis rutulised ei ole, neid võib tulewane kogu arutusele wõtta, aga mitte meie. Mina arwan, et igal asutusel, riigi igal orgaanil on teatawad ülesanded olemas ja meie ülesanne on jäädawat põhiseadust ruttu walmis teha. Kui aga Asutaw Kogu ennast teiste asjadega palju koormab, kui ta wõtab walitsemise oma peale, kohtuid rewideerib, kui ta ühte ja teist hakkab tegema, kui ta üksikuid seadusi, millel otsekohest tähtsust ei ole, hakkab arutama, siis ma kardan, et minu kartused täide lähewad ja meie riigil saatuslik seisukord võib tulla. Minu soow on, et meie selle seaduse järele näeks warsti meie tulewase põhiseaduse eelnõu. (Kiiduawaldused paremal pool.)

J. Jans (sd.): Austatud Asutawa Kogu liikmed! Siit on rohkem räägitud Eesti rahwa delegeeritud wõimude wahekorrast, Asutawa Kogu, walitsuse ja kohtuwõimude wahekorrast, vähem on puudutatud suweräänse Eesti rahwa ja ta delegeeritud wõimude wahekorda. Kui on selle juures peatatud, siis on enamasti sel seisukohal asutud, et suweräänssel rahwal peale selle, kui ta on loonud oma esituse, on loonud walitsuse, palju enam oma saatuse kohta ütelda ei ole. Asi läks nii kaugele, et üks kõneleja, kes siia kõnetooli tuli seda põhiseadust arwustama, koguni lubas selle suweräänse Eesti rahwa kohta halwakspanewaid märkusi teha, wõiks ütelda, tema üle hirwitada.

Riik on olemas selleks, et võimaldada inimestele ühiselulist olemist ja selle kaudu inimese isiku wäljaarenemist, kui riik mitte neid praegutähendatud ülesandeid ei täida, kui ta neid ei suuda täita, ehk ei taha täita, siis tuleb riigi lagunemine, ehk rewolutsioon, siis muudetakse seda otstarbekohatut riigikorda ja riik

seatakse uuele alusele, et inimline edenedmine võimaldatud saaks. Meie elame praegu niisuguse rewolutsiooni ajajärgu üle. Suur riik, mis mitte oma rahwa elutarwidusi täita ei suutnud, on ilmasõja põrutuste all mitmeks lagunenu. Tema asemele, ei wõi ütelda, et on juba kujunenud, kuid igatahes on kujunemas uued riigid, kes rahwaste tarwidusi paremini peaks täitma, kui endine riik. Mil teel see võib sündida? Selles põhiseaduses, ehk nagu teda on nimetatud — Eesti wabariigi walitsemise ajutises korralduses, mis meile ette pandud, — on rahwale, kelle jaoks walitsus on loodud, kes esituse on walinud selleks, et omale uut kodu, paremat isamaad luua, väga vähe õigusi jäetud. § 2. on küll tähendatud, kõrgem wõim Eesti wabariigis kuulub Eesti wabariigi rahwale. Rahwa nimel ja tema walikul teostab kõrgemat wõimu Asutaw Kogu. Peale selle, mis siin on öeldud, peale selle üldise õigus-filosoofilise lause ei ole komisjoni ettepanud projektis mingisugust muud õigust suweräänsele Eesti rahwale antud. Selle seisukorraga ei wõi, minu arwates, praegusel ajajärgul demokraatia esitajad mitte nõus olla. See ei ole tee, mis meie aja riigile võimaldab tema ülesandeid täita. Walitsus, olgu ta ka kui mitmepealine, ei ole kunagi rahwas ise. Walitsus on ikkagi midagi, mis tööle hakates tihtipeale unustab rahwa, ehk kui ta ka ei unusta, siis ei jõua mitte kõiki neid wajadusi tähele panna, mis rahwal on. Järjekult on tarwis, et meie mitte ainult ei muretses oma ajutises põhiseaduses selle eest, kuidas need walitsuse wõimud oma kawatsusi teostawad, kuidas nad omawahel maad jagawad, waid tuleb ka õige palju rõhku selle peale panna, et rahwas ise wahet pidamata saaks oma wajadusi kuuldawale tuua, saaks ise sellest, mis tema päralt öeldakse olewat, osa wõtta. Selleks otstarbeks on kawatsetud siia põhiseadusesse osa, mis kannab pealkirja, — kodaniku õigustest ja kohustustest. Siin on waieldud selle peatüki üle, on toonitatud, et temal mingisugust tähendust ei ole 1) sellepärast, et Asutaw Kogu, tõsine rahwaesitus, hoolitseb küllalt rahwa eest ja 2) see peatükk olla deklaratsioon, mis mingisuguseid positiivseid õigusi ei anna. See on tõsi, õiguste deklaratsioonidel on sõrdlemisi vähe tähtsust. Muuseas oli Wene riigi wiimases põhiseaduses kodanikuõiguste deklaratsioon olemas, kuid kodanikkude õigusi rikuti siiski. See tuli sellest, et iga riigi walitsus on niisu-

gune, nagu jõudude wahekorrad, mis walitsust kujutawad, rahwa seas on. Need jõud on mitmesugused. Seal on kõige pealt majandusline jõud. Kelle käes on majanduslised väärtused, nende käes on ka harilikult haridus, sõjaline oskus ja organisatsioon. Jõukuse ja hariduse omanikud walitsewad riiki, nemad on domineeriw jõud, mis riigiwõimu kujutab. Kui meie nüüd demokraatlist riiki tegema läheme, siis peame jõudude wahekorrad põhjalikult ümber looma, kaugele minnes olewatest jõudude wahekorra alusjoontest, mis sennises riiklises korralduses maksid. Kui meie jätame jõudude wahekorra endiseks, siis kujuneb meil igatahes mitte demokraatline wabariik, waid walitsus muutub aegamööda paratamata mitte-demokraatliseks. Jõudude wahekorda wõime muutusi tuua niuuseas põhiseaduse kaudu — nende õiguste kaudu, mis meie põhiseaduses rahwale anname, nende mõtete kaudu, mis meie temas awaldame, nende ideede kaudu, mis meie oma põhiseaduse aluseks wõtame. Mõte on ka jõud ja teda wõib põhiseadusesse mahutada, põhiseaduse kaudu edasi anda. Wõimatu on nõuda, et põhiseaduse kaudu otsekohe materiaalseid väärtusi üle antakse ühede käest teiste inimeste kätte, ütleme, sennise walitsewa kilhi käest laiade kihtide kätte — seda ei wõi nõuda, kõiki ei saa põhiseadusega mitte teha, kui nii mõndagi saab juba põhiseaduses maksma panna, millel otsekohene, tegelik väärtus on. Siin on üks paragrahw, millel tegelik väärtus on ja seda wõiks näituseks tuua. Ta käib rahwahariduse korralduse kohta. Temas on öeldud, et teatud õpeaastate jooksul kõik wabariigi kodanikud peawad saada haridust. Seda ei ole siia põhiseadusesse jäetud, kuna komisjonis esialgu seitsme kooliaasta pikkune haridusesaamine kindlustati. Siin on ainult öeldud, et kooliealistel kodanikkudel on kooliskäimine sunduslik ja sellel on igatahes oma tähendus. Haridus on see jõud, mis riigi loomisel väga kaasa mõjub. Wenemaa kohta üteldi: teda walitsetakse Jumala armust ja rahwa rumalusest, ja tõepoolest, see asjaolu on olnud teguriks, mis Wenemaad nii kaua on hoidnud isewalitsuslise riigina.

Rohkem ei ole selles põhiseaduses rahwale materiaalseid väärtusi kindlustatud. Kuid, nagu juba tähendasin, on rahwa õiguste deklareerimine juba isenesest materiaalsete väärtuste edasiandmise wääriline. Rahwale on siis arusaadaw, mis osa temal riigis täita, tema

harjub deklareeritud mõtetega, teab, mis sugused õigused tal on, teab ka nende täitmist nõuda, kui need on siin ära üteldud. Näituseks, hoiti Eesti rahwa wabakslaskmise seadust kaua warjul meie mõisnikkude poolt, otstarbel, et rahwas selle täitmist ei wõiks nõuda, mis kohe sündis, kui jutt priiuse kuulutamise üle laiali läks. Selles on kodanikuõiguste deklaratsiooni tähtsus ka nüüd. Sellepärast ei ole see sugugi mitte nii juhusline, nii ilma tähtsusega, kui just paremalt poolt kodanikuõiguste deklaratsiooni wastu algusest saadik on räägitud. Need inimesed, kes seda tegid, tegid seda sihilikult. Teada on, et kui põhiseaduses midagi selgesti kätte on näidatud, siis seda ei saa mitte enam, ei seadusandlises ega ka tegelises elus tühjaks arwata. Ettepanud põhiseaduse eelnõus ei ole isegi meie walimiste õigust ära tähendatud. On mingisugune üldine paragrahw pandud, millest ka komisjoni liikmed, kes tema kokkuseadmise juures olnud, aru ei saa. Sellepärast on minu seisukoht, et see peatükk, mis kodanikuõigusi käsitab, peab iseäralise hoolega välja töötatud saama.

Lõpuks tahaks ma veel ühe asja peale tähelepanu juhtida, mis härra Päts ette tõi. Rahwast ei wõida suveräänse wõimu kandjaks nimetada. Härra Uluots eitas rahwast kui mingisugust üksust, kui nähtust, millel oma isikline ilme on. Tema ütles, et ta on walijate kogu ja muud mitte midagi, kuid... (Parema poolt: Walimistest ei wõta ju lapsed osa)... mina pean tähendama, et rahwas on siiski teatud organismus, olewus, kellel kindlad tundemärgid on, mis teda teistest omasugustest lahutab. Peab ütleva, et praegu suured riigid lagunewad ja kujunewad uuteks riikideks, just rahwaste järele... (Wahelhüüded parema poolt)... nii, et siin seda seisukohta üles seada, et rahwas midagi ühtlast ei ole, ekslik on. (Wahelhüüe: Ta ei ole õiguste subjekt.) Kuid on siiski. Kui jääda sellele seisukohale, siis ei ole ka Asutaw Kogu õiguste subjekt. (Wahelhüüe: Hiired olid keskajal ka õiguste subjektid.) Ma arwan, et seesugused märkused on lihtsalt naljategemiseks. Nii siis, rahwaga tuleb rehkendada, kui nähtusega, keda õiguste kandjaks wõib seada. Kui teisele seisukohale asutakse, siis on selle otstarb rahwast edasi õiguse objektiks pidada, teda tema oma walitud wõimude teendriks alandada.

Juhataja **A. Birk**: Sõna on küsinud akl. Seljamaa ja akl. Ast, kuid akl. Rei poolt on ettepanek tehtud seda arutamist homme jätkata. Kas soovitakse selle ettepaneku kohta sõna võtta? Sõna ei võeta. (Hüüded: Lõpetada.) Kui keegi sõna ei võta, siis panen hääletamisele. (Hääletatakse.) Nähtawa enamusega on see ettepanek

jaatawalt otsustatud. Järgmine koosolek on homme. Kas soovitakse koosoleku aja kolita sõna võtta. Juhatus poolt on ettepanek kell 4 p.l. koosolekut algada. Kas teisi ettepanekuid ei tehta? Seega on otsustatud, et homme koosolek kell 4 p. l. on. Lõpetan Asutawa Kogu koosoleku.

Algkirjale alla kirjutanud

Asutawa Kogu abiesimees **A. Birk**.

Abisekretäär **H. Raudsepp**.